

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת סימון דוידסון

פ/25/2105

הצעת חוק הספורט (תיקון – הסדרת העיסוק באימון ספורט), התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 1 1. בחוק הספורט, התשמ"ח–1988¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1 –

(1) במקום ההגדרה "ספורט" או "פעילות ספורט" יבוא:

"ספורט" או "פעילות ספורט" – פעילות שנדרש לה מאמץ גופני, בין

תחרותית ובין שאינה תחרותית, בין יחידנית ובין קבוצתית;

"סוג פעילות ספורט מוסדר" – סוג פעילות ספורט שקבע השר לפי סעיף

2א;

"ספורט הישגי" – ספורט או פעילות ספורט שהם תחרותיים;

"אימון ספורט" – לימוד שיטתי והקניית מיומנות בסוג פעילות ספורט

מוסדר, ובכלל זה משחק או תחרות המתקיימים במסגרתם,

ולעניין סוגי פעילות הספורט שנקבעו לפי סעיף 2א(ב) – גם לימוד

והקניית מיומנות שנערכו באופן חד-פעמי;

"הכשרה" – הכשרה לשם קבלת תעודת הסמכה;

"ספורטאי" – מי שמבצע פעילות ספורט ורשום בהתאחדות או באיגוד;

"ספורטאי הישגי" – אחד מאלה:

(1) לגבי ענף ספורט אישי – ספורטאי הרשום באיגוד או

בהתאחדות בענף ספורט אישי, המשתתף בתחרות ארצית

רשמית או בתחרות בין-לאומית רשמית, אחת לפחות, בעונת

ספורט;

(2) לגבי ענף ספורט קבוצתי – ספורטאי הרשום בקבוצה

אשר חבריה רשומים באיגוד או בהתאחדות בענף ספורט

קבוצתי, המשתתפת בתחרות ארצית רשמית או בתחרות

בין-לאומית רשמית, אחת לפחות, בעונת ספורט;

¹ ס"ח התשמ"ח, עמ' 122; התשע"ח, עמ' 718.

"ספורטאי חובב" – מי שאינו רשום בהתאחדות או באיגוד, שנוטל חלק בפעילות ספורט שמארגנים אגודת ספורט או ארגון ספורט, או בפעילות ספורט הנערכת במסגרת חוגית או במסגרת אחרת, ובלבד שמתקיימים לגבי הפעילות כל אלה:

(1) היא אינה חלק מתחרות ארצית רשמית;

(2) היא מתקיימת ברציפות, בפרקי זמן קבועים וידועים מראש;

(3) מטרת הפעילות היא לימוד שיטתי והקניית מיומנות בסוג פעילות ספורט מוסדר;

"ספורטאי מזדמן" – מי שנוטל חלק בפעילות ספורט שאינו ספורטאי חובב ואינו ספורטאי הישגי;

"תחרות ארצית רשמית" – תחרות בענף ספורט הנערכת בישראל, המצויה באחריותם ובפיקוחם של איגוד או של התאחדות, ואשר תוצאותיה משמשות לדירוג ולניקוד של הספורטאים ההישגיים המשתתפים בה;

"תחרות בין-לאומית רשמית" – תחרות בענף ספורט שמתקיימים לגביה כל אלה:

(1) המשתתפים בה נוטלים חלק בספורט הישגי והם ממדינות שונות;

(2) תוצאותיה משמשות לדירוג ולניקוד של המשתתפים בה;

(3) היא מצויה באחריותם ובפיקוחם של איגוד, התאחדות או גוף בין-לאומי מייצג ומוכר באותו ענף ספורט;

(4) היא הוכרה כתחרות רשמית בידי הגוף הבין-לאומי המייצג והמוכר באותו ענף ספורט;"

(2) בהגדרה "אגודת ספורט", במקום הסיפה החל במילה "והמסונף" יבוא "הרשומים בהתאחדות או באיגוד ופועלים במסגרת תאגיד";

(3) בהגדרה "'התאחדות'" ו"איגוד'", במקום "ושמכירים" יבוא "שמכירים" ובסופה יבוא "ושראש מינהל הספורט במשרד הכיר בו לפי נוהל שפרסם המשרד באתר האינטרנט של המשרד; הנוהל אינו טעון פרסום ברשומות";

(4) ההגדרות "מכון ספורט" ו"מועדון ספורט" – יימחקו;

(5) בהגדרה "השר" במקום "החינוך והתרבות" יבוא "התרבות והספורט";

(6) במקום ההגדרה "תעודת הסמכה" יבוא :

"תעודת הסמכה" – תעודה המסמיכה אדם לעסוק באימון ספורט בסוג פעילות ספורט מוסדר ובדרגה מסוימת, ושמתיימים לגביה אחד מאלה :

(1) היא ניתנה מאת מוסד מוכר להכשרה לפי סעיף 22ב ;

(2) היא ניתנה מאת בית ספר מחוץ לישראל, והוכרה לפי סעיף 4 ;

(7) ההגדרה "מוסד מוכר" – תימחק ;

(8) לפני ההגדרה "המועצה" יבוא :

"הממונה" – עובד המשרד המנהל את תחום הכשרת מאמנים, שהשר הסמיכו לכך ;

"מוסד מוכר להכשרה" – מוסד העורך הכשרות שקיבל הכרה מאת הממונה לפי סעיף 4ב, ובכלל זה איגוד או התאחדות, אם הוכרו כמוסד כאמור ;

"המשרד" – משרד התרבות והספורט ;

"שליטה" – כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968² ;

(9) אחרי ההגדרה "חוק להסדר ההימורים בספורט" יבוא :

"חוק המועצה להשכלה גבוהה" – חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958³ .

2. הוספת סימן א' תחת כותרת "פרק ב' : הסדרת תחום הספורט" יבוא :
לפרק ב'

"סימן א' : תעודות הסמכה".

3. החלפת סעיף 2 במקום סעיף 2 לחוק העיקרי יבוא :

² ס"ח התשכ"ח, עמ' 234.
³ ס"ח התשי"ח, עמ' 191.

2. "חייב בתעודת הסמכה (א) לא יעסוק אדם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, באימון ספורט, בסוג של פעילות ספורט ובתנאים שלגביהם קבע השר בתקנות כאמור בסעיף 2א כי נדרשת תעודת הסמכה, אלא אם כן יש בידו תעודת הסמכה כנדרש לפי התקנות האמורות.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), החיוב בתעודת הסמכה כאמור באותו סעיף קטן לא יחול על אימון ספורט שעורך חניך בהכשרה, במהלך תקופת ההתנסות המעשית שלו, ובלבד שהאימון נערך בפיקוחו ובנוכחותו של מאמן בעל תעודת הסמכה מתאימה.

(ג) מצא הממונה כי אדם עסק באימון ספורט בניגוד להוראות סעיף קטן (א) (בסעיף קטן זה – הפרה), רשאי הוא להודיע לו שמעשיו מהווים הפרה ולהורות לו להפסיק את ההפרה בתוך תקופה שיוורה; בהודעה יציין הממונה את התקנה בתקנות לפי סעיף 2א שלפיה נדרשת תעודת הסמכה ויפרט את סוג פעילות הספורט ואת התנאים שבשלהם נדרשת תעודת הסמכה."

הוספת סעיפים 2א 4. אחרי סעיף 2 לחוק העיקרי יבוא:

עד 2ה

2א. "קביעת סוגי פעילות ספורט מוסדרים (א) השר רשאי לקבוע, לאחר התייעצות עם האיגוד או ההתאחדות הנוגעים בדבר, סוגי פעילויות ספורט שבהם לא יוכל אדם לעסוק באימון ספורט, אלא אם כן יש בידו תעודת הסמכה לאותו סוג של פעילות ספורט ובכלל זה רשאי הוא לקבוע הוראות ותנאים בעניינים אלה:

(1) דרגות שונות של תעודות הסמכה, לפי אחד או יותר מאלה: דרגת מדריך; דרגת מאמן; דרגת מאמן בכיר; דרגת מאמן מומחה;

(2) הרשאות העיסוק לפי הדרגה של תעודת ההסמכה וסוג פעילות הספורט;

(3) פטור מחובת תעודת הסמכה בדרגת מדריך למורים לחינוך גופני, בסוגי פעילויות ספורט ובתנאים שיקבע;

(4) הוראות מעבר לעניין בעל תעודת הסמכה או מי שעסק באימון ספורט, ערב יום תחילתן של התקנות האמורות.

(ב) בתקנות לפי סעיף קטן (א) לא יקבע השר חובה לתעודת הסמכה לשם עיסוק באימון ספורט של אחד מאלה, אלא אם כן שוכנע כי קיים באותו סוג של פעילות ספורט סיכון מוגבר לפגיעה גופנית חמורה:

(1) ספורטאי חובב שגילו 18 שנים ומעלה;

(2) ספורטאי מזדמן, בכל גיל.

(ג) תעודת הסמכה בדרגה כלשהי לפי סעיף קטן (א) כוללת את הרשאות העיסוק לפי התעודות בדרגות הנמוכות ממנה.

(א) מוסד מוכר להכשרה לא יעניק תעודת הסמכה לחניך אלא אם כן מתקיימים לגביו התנאים האלה:	מתן תעודת הסמכה בידי מוסד מוכר להכשרה
2.ב.	

(1) הוא קיבל הכשרה מתאימה במוסד;

(2) הוא עומד בתנאים שקבע השר לפי סעיף 2(ב);

(3) הממונה אישר למוסד שניים אלה:

(א) החניך עבר בהצלחה בחינות עיוניות או מעשיות, ככל שנקבעו לפי סעיף 2(ב)(6);

(ב) אין מניעה לפי סעיף
ג2(א) להעניק לחניך תעודת הסמכה;
הודעת הממונה לפי פסקת משנה זו
לא תכלול פרטים על אודות הרשעה
לפי הסעיף האמור; המוסד ישמור
בסוד מידע שהתקבל לפי פסקת
משנה זו ולא יעבירו לאחר.

(ב) בתעודת ההסמכה יצוינו, בין השאר, הדרגה
וסוג פעילות הספורט שלגביו ניתנה.

(ג) הממונה רשאי להורות למוסד מוכר
להכשרה בדבר הדרישות הצורניות או המתכונת
של תעודות הסמכה שינפיק.

תנאים למתן תעודת הסמכה
ג2. (א) לא תוענק תעודת הסמכה למי שהורשע
בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה
אין הוא ראוי, לדעת הממונה, לעסוק באימון
ספורט; בדיקת עמידתו של המבקש בתנאי האמור
בסעיף קטן זה תיעשה על ידי הממונה בלבד.

(ב) השר יקבע תנאים למתן תעודת הסמכה
ורשאי הוא לקבוע, בין השאר, תנאים בעניינים
כמפורט להלן:

(1) גיל מזערי לקבלת תעודת הסמכה;
ואולם לעניין תעודת הסמכה בדרגת מדריך
– הגיל המזערי שייקבע לא יפחת מגיל 15
ולא ייקבע גיל מזערי העולה על גיל 18 אלא
אם כן סבר השר כי הדבר נדרש בשים לב
למאפיינים של סוג פעילות הספורט;

(2) השכלה תיכונית, על תיכונית או
אקדמית, ובלבד שלא תיקבע דרישה
להשכלה על תיכונית או להשכלה אקדמית
לעניין קבלת תעודת הסמכה בדרגת מדריך;

(3) ניסיון מקצועי באימון ספורט או
ניסיון מקצועי אחר בתחום הספורט;

(4) הכשרה מתאימה בתחום של עזרה
ראשונה;

(5) עמידה במבחני קבלה או בראיון אישי, לפני ההכשרה;

(6) חובת מעבר בחינות עיוניות או מעשיות, שייערכו על ידי המשרד או גורם שהוא התקשר עמו לעניין זה, לרבות הוראות לעניין ציון עובר בבחינה, פסילת בחינה, השגה על תוצאותיה או מבחן חוזר; על אף האמור, הוראות לעניין נושאי הבחינות וסדרי עריכתן (בפסקה זו – הוראות המשרד) יפורסמו באתר האינטרנט של המשרד; הממונה יפרסם ברשומות הודעה על פרסום הוראות המשרד באתר האינטרנט כאמור.

(ג) תקנות לפי סעיף קטן (ב) ייקבעו לאחר שהשר שקל, בין השאר, שיקולים הנוגעים לשמירה על בריאות המתאמנים, להבטחת רמת האימון ולקידום התחרות בסוג פעילות הספורט הנוגע לעניין, ורשאי השר לקבוע לפי הסעיף הקטן האמור תנאים שונים לסוגי תעודות שונים או לסוגי פעילויות ספורט שונים.

(ד) תקנות לפי סעיף קטן (ב) בהתייחס לסוג פעילות ספורט מוסדר מסוים, ייקבעו לאחר התייעצות עם האיגוד או ההתאחדות באותו סוג פעילות, לפי העניין.

מרשם בעלי תעודות הסמכה
ד2. (א) הממונה ינהל מרשם של בעלי תעודות הסמכה שיכלול פרטים אלה (בסעיף זה – המרשם):

(1) שם בעל התעודה;

(2) מספר תעודת הזהות של בעל תעודת ההסמכה ופרטים ליצירת קשר עימו;

(3) המספר המזהה של תעודת ההסמכה, אם ניתן;

(4) סוג פעילות הספורט שלגביו ניתנה תעודת ההסמכה ודרגת התעודה;

(5) אם בעל תעודת ההסמכה הוא חבר איגוד או התאחדות – מידע על אודות השתתפות בעל התעודה בהשתלמות מקצועית כלל-ענפית לפי סעיף 2ה(א).

(ב) המרשם יהיה פתוח לעיון הציבור באתר האינטרנט של המשרד, בדרך של שאילתה שבה יצוינו פרטים מזהים של האדם שלגביו מתבקש המידע; על אף האמור, הפרטים לפי סעיף קטן (א)2 לא יפורסמו לפי סעיף קטן זה.

(ג) מוסד מוכר להכשרה וכן איגוד או התאחדות כאמור בסעיף 4יא ימסרו לממונה את כל הפרטים בקשר לתעודות שניתנו על ידם והדרושים לשם עדכון המרשם, מיד בסמוך להענקת התעודה.

(ד) הממונה רשאי להורות למוסדות כאמור בסעיף קטן (ג) לעשות שימוש בתוכנה ובממשק ממוחשב כפי שיוורה, לצורך העברת הפרטים כאמור באותו סעיף קטן.

(ה) נרשם אדם במרשם על סמך מסירת נתונים כוזבים, רשאי הממונה, לאחר שנתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו, למחוק את רישומו.

חובת השתתפות בהשתלמויות 2ה. (א) הממונה רשאי להורות לאיגוד או התאחדות בדבר חובת השתתפות של בעלי תעודות ההסמכה הרשומים בהם, בהשתלמות מקצועית כלל-ענפית;

השתלמות כאמור תהיה בנושא מבין הנושאים המפורטים בתוספת הראשונה ותיערך על ידי המשרד או גורם שהוא התקשר עימו לשם כך; השר, באישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, רשאי, בצו, לשנות את התוספת הראשונה.

(ב) הממונה לא יורה לפי סעיף קטן (א) על יותר מהשתלמות אחת מדי שנה.

(ג) הוראת הממונה לפי סעיף קטן (א) תכלול את כל הפרטים האלה:

- (1) נושא ההשתלמות והיקף שעות הלימוד בה, ובלבד שלא יעלה על 20 שעות;
- (2) המועד האחרון לסיום ההשתלמות, ובלבד שלא יקדם משנתיים ממועד ההוראה; הממונה רשאי להאריך את המועד, בהחלטה מנומקת;
- (3) מקום ההשתלמות והמועדים שבהם תתקיים, או קישור דיגיטלי להשתלמות, אם היא נערכת באופן מקוון.
- (ד) הוראת הממונה לפי סעיף קטן (א) תפורסם באתר האינטרנט של המשרד.
- (ה) המשרד או גורם שהמשרד התקשר עימו לשם עריכת השתלמות כאמור בסעיף קטן (א), ינפיק לבעל תעודת הסמכה שהשלים את השתתפותו בהשתלמות כאמור באותו סעיף קטן, תעודה המעידה על השתתפותו כאמור (בסעיף זה – אישור על השתתפות בהשתלמות); המשרד או הגורם האמור יעדכן את האיגודים וההתאחדויות לגבי בעלי תעודות ההסמכה שקיבלו אישור על השתתפות בהשתלמות.
- (ו) איגוד או התאחדות רשאים לחייב בעל תעודת הסמכה הרשום באותו איגוד או באותה התאחדות להשתתף בהשתלמות מקצועית שיערכו בנושא הנוגע לאותו סוג של פעילות ספורט, אחת לתקופה כפי שיוור.
- (ז) איגוד או התאחדות העורכים השתלמות לפי סעיף קטן (ו), יפרסמו באתר האינטרנט שלהם פרטים בדבר ההשתלמות, 60 ימים לפחות לפני מועד קיומה, ויאפשרו לכל בעלי תעודות ההסמכה באותו סוג של פעילות ספורט להשתתף בהשתלמות, אף אם אינם רשומים באיגוד או בהתאחדות."

(ח) בעל תעודת הסמכה שהשתתף בהשתלמות לפי סעיף זה, ישלם לו המעסיק בעד שעות או ימי ההשתלמות שכר עבודה רגיל; ימי ההשתלמות לפי סעיף זה, לא יובאו במניין ימי החופשה של בעל תעודת ההסמכה.

5. ביטול סעיף 3 סעיף 3 לחוק העיקרי – בטל.

6. הוספת כותרת סימן ב' לפרק ב' לפני סעיף 4 לחוק העיקרי יבוא:

"סימן ב': הכרה בתעודות או ניסיון מחוץ לישראל".

7. תיקון סעיף 4 בסעיף 4 לחוק העיקרי –

(1) בכותרת השוליים, אחרי "ומדריכים" יבוא "בעלי תעודה או ניסיון";

(2) בסעיף קטן (א), בסופו יבוא "בהכרה כאמור תקבע הוועדה את דרגת תעודת ההסמכה ואת סוג פעילות הספורט שלגביו היא ניתנת.";

(3) במקום סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב) על אף האמור בסעיף 2(א), הוועדה רשאית לתת למאמן או למדריך ספורט מחוץ לארץ היתר זמני, לתקופה מוגבלת, לעסוק באימון ספורט, גם אם אין בידו תעודה כאמור בסעיף קטן (א), ובלבד שנוכחה שהוא בעל מוניטין וניסיון משמעותי רב שנים באימון ספורט בחוץ-לארץ, ברמה מקצועית גבוהה, במסגרת לאומית או בין-לאומית; בהיתר כאמור ייקבעו הרשאות העיסוק ותוקף ההיתר ורשאית הוועדה להתנותו בתנאים; היתר כאמור יינתן לפי המלצת הממונה במקרים מיוחדים, ובהחלטה מנומקת בכתב.

(1ב) הוועדה תפרסם את המתכונת להגשת בקשות לפי סעיף זה באתר המשרד.";

(4) סעיף קטן (ג) – בטל.

8. הוספת סימנים ג' ו-ד' לפרק ב' אחרי סעיף 4 לחוק העיקרי יבוא:

"סימן ג': הכרה במוסדות להכשרה ועריכת הכשרות

חובת הכרה במוסד 4א. העורך הכשרה

(א) לא יערוך אדם הכשרה בסוג פעילות ספורט מוסדר, אלא אם כן הוא מוסד מוכר להכשרה באותו סוג פעילות ספורט, שהוכר בהתאם להוראות סעיף 4ב; מוסד כאמור יערוך את ההכשרה בהתאם לתנאים שצוינו בהכרה ובהתאם להוראות לפי חוק זה.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי אדם לערוך קורס בסוג פעילות ספורט מוסדר, שלא לשם קבלת תעודת הסמכה, ובלבד שציין בכל פרסום מטעמו הנוגע לקורס כאמור כי הוא אינו גורם מוכר לעריכת הכשרות לגבי אותו סוג פעילות ספורט או כי הקורס לא אושר בהתאם להוראות החוק; לעניין זה, "פרסום" – לרבות בדפוס או באמצעי אלקטרוני ובכלל זה במודעה המזמינה להירשם לקורס שהוא עורך, בהסכם התקשרות בינו לבין הנרשם ובתעודה המוענקת בסיום הקורס, ככל שישנם.

הכרה במוסד 4ב. הכשרה וחידושה

(א) הממונה יכיר במוסד להכשרה וכן יחדש הכרה כאמור, למבקש זאת, בהתקיים התנאים שנקבעו לפי סעיף 4ג; הכרה כאמור תידרש גם לגבי מוסד מוכר לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה או לגבי בית ספר המתנהל לפי חיקוק, המבקש להעניק תעודות הסמכה.

(ב) בהכרה לפי סעיף זה יצוינו, בין השאר, סוג פעילות הספורט והדרגה של תעודת ההסמכה שלגביהם רשאי המוסד לערוך הכשרה, סוג ההכשרה, מיקום ההכשרה ותקופת ההכרה.

(ג) הורה השר לפי סעיף 4יא כי איגוד או התאחדות יהיו רשאים להכשיר מאמנים בסוג פעילות ספורט מוסדר ובדרגה מסוימת, בשל דרישה מחייבת של ארגון בין-לאומי רשמי, לא תינתן הכרה לפי סעיף זה לעניין סוג פעילות הספורט והדרגה האמורים.

תנאים להכרה
במוסד להכשרה
ולחידושה

ג4.

(א) השר יקבע את התנאים להכרה במוסד להכשרה ולחידוש ההכרה כאמור, ורשאי הוא לקבוע, בין השאר, תנאים בעניינים המפורטים להלן:

(1) רישום בישראל כתאגיד;

(2) העדר הרשעה בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה מי שביצעה אינו ראוי, לדעת הממונה, להיות מוסד מוכר להכשרה, ואם המבקש הוא תאגיד – העדר הרשעה כאמור גם של בעל השליטה בו או מנהלו;

(3) קיום תשתיות ומתקנים הנדרשים לביצוע ההכשרה, ובכלל זה כיתות מיוחדות, כגון כיתת מחשבים או מעבדה, ועזרי לימוד;

(4) אישור בדבר בטיחותם של התשתיות והמתקנים האמורים בפסקה (3);

(5) העסקת כוח אדם מקצועי במוסד, ובכלל זה תנאים לעניין השכלה אקדמית, ניסיון והכשרה מקצועית, החזקה בתעודות, העדר הרשעה בעבירה כמשמעותה בפסקה (2), או אי הפרה של ההוראות לפי חוק זה; בקביעת תנאי לפי פסקה זו יביא השר בחשבון, בין השאר, את סוגי התפקידים וההכשרות;

(6) החזקה ברישיונות, היתרים או אישורים הנדרשים לפי דין.

(ב) השר רשאי לקבוע בתקנות לפי סעיף קטן (א) פטור, מלא או חלקי, מהדרישות כאמור באותו סעיף קטן, ובכלל זה דרישות מופחתות, במקרים כפי שיקבע.

(ג) תקנות לפי סעיף זה ייקבעו לאחר שהשר שקל, בין השאר, שיקולים הנוגעים להבטחת הרמה המקצועית של המוסד, לקידום התחרות ולמניעת ריכוזיות בסוג פעילות הספורט הנוגע לעניין, ורשאי השר לקבוע לפי סעיף זה תנאים שונים לפי סוג ההכשרה או פעילות הספורט.

(ד) תקנות לפי סעיף קטן (א)(3) ו-(5) בהתייחס לסוג פעילות ספורט מוסדר מסוים, ייקבעו גם לאחר התייעצות עם האיגוד או ההתאחדות באותו סוג פעילות, לפי העניין.

ד4. (א) תוקפה של הכרה במוסד להכשרה יהיה לארבע שנים וניתן לחדשה לתקופות נוספות של ארבע שנים בכל פעם.

(ב) על אף האמור בסעיף זה, הממונה רשאי, לאחר שנתן למבקש הזדמנות לטעון את טענותיו, לתת הכרה או לחדשה לתקופות קצרות מהתקופה האמורה בסעיף קטן (א), מטעמים מיוחדים, ובלבד שהודיע למבקש ההכרה בכתב את נימוקיו.

(ג) מוסד להכשרה המבקש לחדש הכרה שניתנה לו לתקופה נוספת, יגיש לממונה, 60 ימים לפחות לפני תום תקופת תוקפה של ההכרה, בקשה לחידושה; הממונה רשאי להתיר הגשת בקשה לחידוש הכרה לאחר המועד האמור מטעמים שיירשמו; ההכרה תחודש בהתקיים התנאים לחידוש ההכרה לפי סעיף ג4.

ה4. על אף הוראות סעיפים 4ב ו-ד4, הממונה רשאי להכיר במוסד להכשרה, לתקופה זמנית אחת או יותר, ובלבד שסך כל תקופת ההכרה הזמנית שלא תעלה על שנה אחת, אף אם לא מתקיימים במוסד התנאים לפי סעיף ג4, אם סבר כי מתקיימים בו התנאים הבסיסיים הדרושים לדעת הממונה לצורך עריכת ההכשרה וכי המוסד צפוי לעמוד בכל התנאים בתוך שנה.

- דיווח על פתיחת קורס הכשרה 14. מוסד מוכר להכשרה ידווח לממונה על פתיחת קורס הכשרה בסוג פעילות ספורט מוסדר לא יאוחר מיום פתיחת הקורס; הממונה יורה למוסדות בדבר המתכונת לדיווח לפי סעיף זה.
- הוראות, תנאים, הגבלות וחובות שיחולו על מוסד מוכר להכשרה 14. (א) הממונה רשאי לקבוע בנוהל הוראות, תנאים, הגבלות וחובות שיחולו על מוסדות מוכרים להכשרה, ובין השאר בעניינים אלה (בסעיף זה – הנוהל):

(1) אופן יישום התקנות לפי סעיף 22;

(2) חובות גילוי ומסירת מידע למועמדים או לחניכים בעת ההרשמה להכשרה או במהלכה;

(3) נושאי הלימוד בהכשרה;

(4) היקף שעות הלימוד של ההכשרה; לעניין זה, ההיקף שיקבע הממונה יהיה ההיקף הנדרש בשים לב למטרות ההכשרה;

(5) היקף הנוכחות בלימודים;

(6) תנאים לעניין מעבר בין מוסדות להכשרה במהלך תקופת ההכשרה;

(7) תנאים לעניין הכרה בלימודים קודמים שנערכו בארץ או בחוץ לארץ, והכל לשם פטור מחלק מחובות הלימוד בהכשרה;

(8) חובת המוסד לקבוע תקנון וההוראות שיש לכלול בו, וכן אופן הבאת התקנון לידיעת החניכים.

(ב) הוראות הנוהל לעניין סעיף קטן (א)(3), (4) ו-(7) ייקבעו לאחר התייעצות עם האיגוד או ההתאחדות באותו סוג פעילות, לפי העניין.

(ג) הממונה רשאי לעדכן את הנוהל מזמן לזמן, ובלבד שעדכון כאמור יחול רק על הכשרות שטרם הוחל בביצוען.

(ד) הנוהל יפורסם באתר האינטרנט של המשרד ואינו טעון פרסום ברשומות ואולם הממונה יפרסם ברשומות הודעה על פרסום הנוהל.

סירוב לחדש הכרה, 4ח. (א) הממונה רשאי, לאחר שנתן למוסד הזדמנות הגבלת הכרה להשמיע את טענותיו, לסרב לחדש הכרה למוסד וביטול הכרה או התלייתה מוכר להכשרה, להגביל הכרה כאמור או לבטלה, אם מצא כי מתקיים אחד מאלה:

(1) ההכרה ניתנה על יסוד מידע כוזב, שגוי, מטעה או חלקי;

(2) חדל להתקיים במוסד תנאי מהתנאים למתן הכרה;

(3) המוסד הפר הוראה מההוראות לפי חוק זה;

(4) המוסד השתמש בתואר או בכינוי שהשתמע מהם שהוא מוסד מוכר להכשרה בסוג פעילות ספורט מוסדר, בלא הכרה מתאימה.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), הממונה רשאי, לאחר שנתן למוסד הזדמנות להשמיע את טענותיו, להתלות את ההכרה אם התגלה פגם כאמור בסעיף קטן (א) – עד לתיקון הפגם בהתאם לסעיף הקטן האמור, ורשאי הוא להורות על אופן התיקון והמועד לתיקון; סבר הממונה כי הפגם נבע מטעם סביר שאינו בשליטת המוסד שהוכר, יקצוב הממונה למוסד תקופה לתיקון הפגם, בלי להתלות את ההכרה שניתנה לו; חלפה התקופה שקבע הממונה והפגם לא תוקן להנחת דעתו, רשאי הוא, לנקוט אמצעים כאמור בסעיף קטן (א).

(ג) מוסד שההכרה בו בוטלה לפי סעיף זה, ואם הוא תאגיד – גם בעל שליטה בו, לא יהיה רשאי להגיש בקשה להכרה באותו סוג פעילות ספורט שלגביו קיבל הכרה בטרם חלפה שנה ממועד ביטול ההכרה כאמור, אלא אם כן סבר הממונה כי קיימים טעמים מיוחדים שיירשמו, המצדיקים מתן הכרה, בטרם חלפה התקופה האמורה.

מרשם המוסדות 4ט. (א) הממונה ינהל מרשם של המוסדות המוכרים

להכשרה שיכלול, בין השאר, פרטים אלה:

(1) שם המוסד, ואם הוא תאגיד – מספר התאגיד;

(2) סוגי ההכשרות שהממונה אישר למוסד לערוך ובכלל זה סוג פעילות הספורט, דרגת תעודת ההסמכה ומיקומן של ההכשרות כאמור;

(3) תקופת תוקפה של ההכרה;

(4) החלטות בדבר התליה, הגבלה או ביטול של הכרה.

(ב) במרשם כאמור רשאי הממונה לכלול פרטים בנוגע לשיעור מקבלי תעודות ההסמכה מקרב מסיימי הלימודים במוסדות המוכרים להכשרה ונתונים השוואתיים נוספים.

(ג) מרשם כאמור בסעיף קטן (א) יהיה פתוח לעיון הציבור ויפורסם באתר האינטרנט של המשרד.

הצהרת בריאות 4י. (א) מוסד מוכר להכשרה (בסעיף זה –

המוסד) לא יקבל חניך לקורס הכשרה אלא אם כן המוסד מחזיק בידו הצהרת בריאות חתומה בידי החניך, בנוסח המפורט בתוספת השנייה, המאשרת כי מצב בריאותו תקין; נמשך קורס ההכשרה למעלה משנה, יעדכן החניך את הצהרת הבריאות לפי סעיף קטן זה אחת לשנה.

(ב) השיב החניך בחיוב על אחת השאלות שבהצהרת הבריאות, יערוך המוסד הכשרה לחניך רק לאחר שהחניך המציא למוסד תעודה רפואית המאשרת כי השתתפותו בקורס אינה מסכנת את בריאותו.

(ג) היה החניך בקורס קטין –

(1) הצהרת הבריאות תיחתם בנוסף בידי אחד מהוריו או אפוטרופוס חוקי שמונה לו, לפי העניין ;

(2) להצהרת הבריאות או לתעודה הרפואית, לפי העניין, תצורף גם הסכמה בכתב של אחד מהוריו או של אפוטרופוס חוקי שמונה לו, לפי העניין, להשתתפותו בקורס.

(ד) המוסד ישמור על סודיות הפרטים והמסמכים שנמסרו לו לפי סעיף זה.

(ה) חל שינוי במצבו הבריאותי של החניך במהלך הקורס, על החניך ליידע את המוסד על כך באופן מיידי ולהמציא הצהרת בריאות מעודכנת לפי הוראות סעיף זה.

עריכת הכשרה בידי 4א. (א) נוכח השר, לפי המלצת הממונה, כי קיימת איגוד או התאחדות בלבד דרישה מחייבת של ארגון בין-לאומי רשמי המוכר במינהל הספורט במשרד שלפיה הכשרת מאמנים של ספורטאים הישגיים בסוג פעילות ספורט מוסדר או בדרגות הסמכה מסוימות, תתקיים בידי האיגוד או ההתאחדות המסונפים לאותו ארגון בלבד, רשאי הוא להורות כי על אף הוראות סעיף 4א(א), אותו איגוד או אותה התאחדות בלבד יהיו רשאים להכשיר מאמנים בסוג פעילות הספורט והדרגה האמורים.

(ב) איגוד או התאחדות כאמור בסעיף קטן (א) רשאים להעניק תעודות לחניך שהשלים הכשרה שערכו ובהתקיים כל אלה :

(1) החניך לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת הממונה, לעסוק באימון ספורט ; בדיקת עמידתו של החניך בתנאי האמור בפסקה זו תיעשה על ידי הממונה בלבד ;

(2) החניך המציא לו הצהרת בריאות כמשמעותה בסעיף 4, ויחולו לעניין זה הוראות הסעיף האמור בשינויים המחויבים.

(ג) הורה השר כאמור בסעיף קטן (א), יראו את התעודה שניתנה בידי האיגוד או ההתאחדות כתעודת הסמכה.

(ד) החלטות השר לפי סעיף זה יפורסמו באתר האינטרנט של המשרד.

סימן ד': הוראות שונות לעניין פעילות בתחום הספורט

חובות החלות על 4.יב. (א) גוף שמקיים פעילויות ספורט כדרך עיסוק, ובכלל זה אגודת ספורט, איגוד והתאחדות, לא יארגן אימון ספורט בסוג פעילות ספורט מוסדר על ידי מי שאינו בעל תעודת הסמכה, אם נדרשת לפי סעיף 2(א), מהסוג והדרגה המתאימים לאותו סוג פעילות ספורט.

(ב) בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן (א), הורה הממונה על חובת השתתפות בהשתלמות לפי סעיף 2(א) וחלף המועד האחרון לסיום ההשתלמות כאמור בסעיף קטן (ג)2 של אותו סעיף, לא יתקשרו, איגוד או התאחדות לשם אימון ספורט, עם בעל תעודת הסמכה שאין בידו אישור על השתתפות בהשתלמות לפי סעיף 2(ה)ה'."

- | | | |
|--|-----|---|
| תיקון סעיף 5 | 9. | בסעיף 5(א) לחוק העיקרי, המילים "מכון ספורט" – יימחקו. |
| תיקון סעיף 9 | 10. | בסעיף 9 לחוק העיקרי, במקום "איגוד ומועדון ספורט" יבוא "ואיגוד". |
| הוספת סימנים ה' עד ז' לפרק ב' וכותרת סימן ח' לפרק ב' | 11. | אחרי סעיף 14 לחוק העיקרי יבוא: |

"סימן ה': הסתייעות בבדיקות עזר

הסתיעות
בבדיקות עזר

14א. (א) לשם קבלת החלטה לפי סעיף 4ב או 4ה בעניין הכרה במוסד, חידושה או מתן הכרה זמנית, לפי העניין, או החלטה לפי סעיף 4ח בעניין התליית הכרה כאמור או ביטולה, ולשם פיקוח על התקיימותם של התנאים לפי סימנים א' עד ד', רשאי הממונה להסתייע בממצאים של בדיקות שביצע בודק המועסק על ידי גוף בודק לפי הוראות סעיף 14ד לפי רשימת תיוג כמשמעותה בסעיף קטן (א)3 של הסעיף האמור, בדבר התקיימות התנאים המנויים בה (בסימן זה – בדיקות עזר).

(ב) התקשרות עם גוף בודק, לשם הסתייעות בו כאמור בסעיף קטן (א), תיעשה לפי חוק חובת המכרזים, התשנ"ב–1992⁴; בהליך כאמור, רשאית ועדת המכרזים לקבוע תנאים שיחולו על הגוף הבודק או על בודקים שיועסקו על ידו, ובכלל זה, בין השאר, לעניין השכלה, ניסיון מקצועי, הכשרה ומניעת ניגוד עניינים.

14ב. (א) הממונה ייתן היתר לשמש גוף בודק לתאגיד שהגיש בקשה בהליך כאמור בסעיף 14א(ב) (בסעיף זה – בקשה להיתר), ומתקיימים לגביו כל אלה:

- (1) הוא התאגד ונרשם בישראל;
- (2) הוא, וכן נושא משרה או בעל שליטה בו, לא הורשעו בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה התאגיד אינו ראוי, לדעת הממונה, לקבל היתר לשמש גוף בודק, ולא הוגש נגדם כתב אישום בשל עבירה כאמור;
- (3) הוא הוכיח, להנחת דעתו של הממונה, כי הוא מעסיק בודקים בתחומים ובהיקף הנדרשים לשם ביצוע בדיקות עזר.
- (4) תנאים נוספים ככל שנקבעו בהליך לפי סעיף 14א(ב).

⁴ ס"ח התשנ"ב, עמ' 114.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), הממונה רשאי לסרב לתת לתאגיד היתר לשמש גוף בודק, אף אם מתקיימים לגביו התנאים כאמור באותו סעיף קטן, מנימוקים שימסור לתאגיד ולאחר שנתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו, אם מצא כי קיימים טעמים שבטובת הציבור שבשלהם התאגיד אינו ראוי, לדעת הממונה, לקבל היתר כאמור.

(ג) הממונה רשאי לקבוע בהיתר לשמש גוף בודק תנאים והוראות לעניין דרכי פעולתו וסדרי עבודתו של הגוף הבודק, ורשאי הוא להורות על תנאים והוראות כאמור לפי סוגים של בדיקות עזר שבדק המועסק על ידי הגוף הבודק רשאי לבצע.

(ד) הממונה רשאי לשנות תנאים והוראות שקבע בהיתר לשמש גוף בודק, לאחר שנתן לגוף הבודק הזדמנות לטעון את טענותיו.

(ה) תוקפו של היתר לשמש גוף בודק יהיה לתקופה של שנתיים שתחילתה ביום תחילת ההתקשרות כאמור בסעיף 14א(ב), ורשאי הממונה לחדש את תוקף ההיתר כאמור לתקופות נוספות של שנתיים בכל פעם.

(ו) בעל היתר לשמש גוף בודק יודיע לממונה, בכתב, על כל שינוי בפרט מהפרטים שמסר בבקשה להיתר, בתוך 30 ימים מיום השינוי.

הסמכת בודקים 14ג. (א) הממונה רשאי להסמיך בודקים לשם הסתייעות בהם לפי הוראות סעיף 14א.

(ב) לא יסמיך הממונה בודק שמתקיים לגביו אחד מאלה:

(1) הוא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה הוא אינו ראוי לדעת הממונה להיות מוסמך כאמור או שהוגש נגדו כתב אישום בשל עבירה כאמור;

(2) הוא עלול להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כאמור לבין עניין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו או של קרובו; לעניין זה –

"עניין אישי", של בודק – לרבות עניין אישי של קרובו או עניין של גוף שהוא או קרובו, מנהלים או עובדים אחראים בו, או של גוף שיש להם בו חלק בהון המניות, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות ההצבעה;

"קרוב", של בודק – בן זוג, הורה, הורה הורה, הורה של בן זוג, ילד, אח או אחות, או אדם אחר הסמוך על שולחנו, וכן בן זוג או ילד של כל אחד מהם.

(ג) הממונה רשאי לסרב להסמך בודק, אף שמתקיימים לגביו התנאים לפי סעיף זה, מנימוקים שימסור למבקש ולאחר שנתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו, אם מצא כי קיימות נסיבות שבשלן הוא אינו ראוי להיות בודק.

(ד) הממונה רשאי להורות בכתב ההסמכה תנאים והוראות לעניין דרכי פעולתו וסדרי עבודתו של בודק, ובכלל זה לפי סוגים של בדיקות שהוא מוסמך לבצע, ורשאי הוא לשנות תנאים והוראות שנתן לעניין דרכי פעולתו לאחר שנתן לבודק הזדמנות לטעון את טענותיו.

(ה) הסמכה לבודק תהיה לתקופה שיוורה הממונה בכתב ההסמכה.

14. (א) לשם ביצוע בדיקות עזר בעבור הממונה, רשאי בודק המועסק על ידי גוף בודק, שבידו כתב הסמכה לפי סעיף 14ג –

פעולות בודקים
ודיווח

(1) להיכנס, בהתקיים הוראות סעיף קטן (ב), למקום שבו פועל אדם העוסק באימון ספורט, מוסד המקיים הכשרות או קורסים בתחום של אימון ספורט או גוף שמארגן פעילויות ספורט כדרך עיסוק, ובכלל זה לכיתות הלימוד ולמיתקנים שבהם מתבצעים אימון הספורט, ההכשרה, הקורס או פעילות הספורט, לפי העניין, ולבדוק את הבדיקות שהורה לו הממונה לבצע, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים;

(2) לדרוש מכל אדם העוסק באימון ספורט או משתתף בו, עובד במוסד המקיים הכשרות או קורסים בתחום של אימון ספורט, או לומד במוסד כאמור, וכן מכל גוף שמארגן פעילויות ספורט כדרך עיסוק, ומכל אדם המועסק בגופים כאמור או הנחזה לאחד מאלה (בסעיף זה – הנבדק) למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו;

(3) להשתמש ברשימת תיוג שקבע הממונה לשם ביצוע בדיקת עזר; רשימת התיוג, ובכלל זה רשימת המסמכים הרשמיים הנדרשים לשם קביעת הממצאים, יפורסמו באתר האינטרנט של המשרד (בסעיף זה – רשימת תיוג);

(4) לקבל מהנבדק מסמך רשמי המנוי ברשימת תיוג.

(ב) בודק רשאי להשתמש בסמכותו לפי סעיף קטן (א)(1), רק בהתקיים כל אלה:

(1) הבודק הציג את כתב הסמכתו לנבדק;

(2) ניתנה הסכמה בכתב מאת הנבדק לכניסת הבודק למקום;

(3) בטרם מתן ההסכמה כאמור בפסקה (2), ניתן לנבדק הסבר על מטרתן של בדיקות העזר וכן על זכותו לסרב לביצוע בדיקות כאמור ולחזור בו מהסכמתו עד לתחילת ביצוען.

(ג) בודק יפעל מטעם הממונה, בהתאם להנחייתו ולהוראותיו ותחת פיקוחו; בודק לא יפעיל סמכות הכרוכה בהפעלת שיקול דעת שניתנה לממונה לפי דין.

(ד) גוף בודק שקיבל היתר לפי סעיף 14ב ידווח לממונה על כל בדיקה שביצע בודק המועסק על ידו ועל ממצאיה; הדיווח ייחתם על ידי מנהל הגוף הבודק.

ביטול היתר לשמש 14ה. (א) הממונה רשאי לבטל היתר לשמש גוף בודק גוף בודק או התלייתו או להתלותו לתקופה שיקבע, לאחר שנתן לגוף הבודק הזדמנות לטעון את טענותיו, בהתקיים אחד מאלה:

(1) ההיתר ניתן על יסוד מידע כוזב או שגוי;

(2) חדל להתקיים תנאי מהתנאים למתן ההיתר לפי סעיף 14א או 14ב;

(3) הופר תנאי מתנאי ההיתר או הופרה הוראה מההוראות לפי סימן זה;

(4) הממונה מצא כי קיימות נסיבות מיוחדות שבשלהן הגוף הבודק אינו ראוי להיות בעל היתר;

(5) בדיקות העזר אינן מבוצעות ברמה מקצועית נאותה.

(ב) הממונה לא יבטל היתר ולא יתלה אותו, לפי הוראות סעיף קטן (א)(2) או (3) אלא לאחר שדרש מהגוף הבודק לקיים את התנאי או ההוראה שחדלו להתקיים או שהופרו כאמור באותו סעיף קטן, או לתקן את הטעון תיקון, באופן ובתוך המועד שהורה, ובעל ההיתר לא עשה כן; ביטול ההיתר או התלייתו יכול שייעשו בלא דרישה כאמור אם לא ניתן לקיים את התנאי או ההוראה שחדלו להתקיים או שהופרו.

ביטול הסמכה של 14. (א) הממונה רשאי לבטל הסמכה שנתן לבודק בודק או התלייתה או להתלותה לתקופה שיקבע, לאחר שנתן לבודק הזדמנות לטעון את טענותיו, בהתקיים אחד מאלה:

(1) ההסמכה ניתנה על יסוד מידע כוזב או שגוי;

(2) חדל להתקיים תנאי מהתנאים למתן ההסמכה לפי סעיף 14א ו-14ג;

(3) הופר תנאי מתנאי ההסמכה או הופרה הוראה מההוראות לפי סימן זה;

(4) קיימות נסיבות מיוחדות שבשלן הבודק אינו ראוי להיות בודק;

(5) עבודת הבודק אינה מבוצעת ברמה מקצועית נאותה.

(ב) הממונה לא יבטל הסמכה ולא יתלה אותה, לפי הוראות סעיף קטן (א)(2) או (3), אלא לאחר שדרש מהבודק לקיים את התנאי או ההוראה שחדלו להתקיים או שהופרו כאמור באותו סעיף קטן, או לתקן את הטעון תיקון, באופן ובתוך המועד שהורה, והוא לא עשה כן; ביטול ההסמכה או התלייתה יכול שייעשו בלא דרישה כאמור אם לא ניתן לקיים את התנאי או ההוראה שחדלו להתקיים או שהופרו.

החלת דינים 14. דינים של בודקים כדין עובדי המדינה, לעניין חיקוקים אלה:

(1) חוק שירות הציבור (מתנות),
התש"ס-1979⁵;

(2) חוק העונשין, התשל"ז-1977⁶ – ההוראות
הנוגעות לעובדי הציבור;

(3) חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר
פרישה), התשכ"ט-1969⁷.

סימן ו': פיקוח

הסמכת מפקחים 14ח. (א) השר יסמך מפקחים מבין עובדי מינהל
הספורט במשרד, שיהיו נתונות להם הסמכויות
לפי סימן זה, כולן או חלקן, לשם פיקוח על ביצוע
ההוראות לפי חוק זה (בחוק זה – מפקח).

(ב) למפקח יוסמך מי שמתקיימים לגביו כל
אלה:

(1) הוא לא הורשע בעבירה שמפאת
מהותה, חומרתה או נסיבותיה הוא אינו
ראוי, לדעת השר, להיות מפקח;

(2) הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום
הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי סימן זה,
כפי שהורה השר;

(3) הוא עומד בתנאי כשירות נוספים,
כפי שהורה השר.

(ג) למפקח כאמור בסעיף זה יוסמך גם הממונה
ובלבד שמתקיימים בו התנאים שבסעיף
קטן (ב) והוא יעמוד בראש מערך הפיקוח.

(ד) הודעה על הסמכת מפקח תפורסם
ברשומות.

סמכויות פיקוח 14ט. לשם פיקוח על ביצוע ההוראות לפי חוק זה, רשאי
מפקח –

⁵ ס"ח התש"ס, עמ' 2.

⁶ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

⁷ ס"ח התשכ"ט, עמ' 144.

(1) לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו ;

(2) לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר, למסור לו כל ידיעה או מסמך שיש בהם כדי להבטיח את ביצוען של ההוראות לפי חוק זה או להקל על ביצוען ;

(3) להיכנס למקום שיש לו יסוד להניח שהוא מקום כאמור בסעיף 14ד(א)(1) ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים אלא על פי צו של בית משפט.

14. יהיה לממונה יסוד סביר להניח כי בעל תעודת הסמכה, מוסד מוכר להכשרה, או גוף שמארגן פעילות ספורט כדרך עיסוק, הפר הוראות לפי חוק זה, או את ההוראות בתעודה או בהכרה שקיבל, לפי העניין, רשאי הממונה או מפקח שהוא הסמיכו לכך, בלי לגרוע משאר הסמכויות לפי חוק זה, לנקוט בצעדים כמפורט להלן, לפי העניין :

(1) לתת לו הוראות לתיקון ההפרה שנמצאה ;

(2) להורות על הפסקה של אימון ספורט או קיום הכשרה או קורס לאלתר או במועד שיורה ;

(3) להורות שלא יתקיימו בחינות לשם מתן תעודות הסמכה עד למיצוי הליך הבירור.

14.א. מפקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי סימן זה, אלא בעת מילוי תפקידו, ובהתקיים שניים אלה :

(1) הוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו ;

(2) יש בידו תעודה החתומה בידי השר, המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו, שאותה יציג על פי דרישה.

סמכות למתן
הוראות

זיהוי מפקחים

14יב. הפריע מוסד מוכר להכשרה או מי מטעמו למפקח להפעיל את סמכויותיו לפי סעיפים 14ט ו-14י, רשאי הממונה לשלוח לו התראה בכתב ולפיה אם לא יחדל מלהפריע כאמור בתוך תקופה שנקבעה בהתראה, יהיה רשאי הממונה לבטל את ההכרה שניתנה למוסד או להתלותה לפי סעיף 4ח.

סימן ז': אכיפה מינהלית

סימן משנה א': הטלת עיצום כספי

עיצום כספי

14יג. (א) הפר אדם הוראה להפסקת הפרה שנתן לו הממונה לפי סעיף 2(ג), רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות סימן משנה זה בסכום של 10,000 שקלים חדשים.

(ב) ערך אדם הכשרה בסוג פעילות ספורט מוסדר, בלא שקיבל הכרה כמוסד מוכר להכשרה, בניגוד להוראות סעיף 4א(א), רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות סימן משנה זה בסכום של 60,000 שקלים חדשים, ואם הוא תאגיד – בסכום של 100,000 שקלים חדשים.

(ג) ערך מי שהוכר כמוסד להכשרה, הכשרה שלא בהתאם לתנאים שצוינו בהכרה שניתנה לו לפי סעיף 4ב(ב), בניגוד להוראות סעיף 4א(א), רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות סימן משנה זה בסכום של 60,000 שקלים חדשים, ואם הוא תאגיד – בסכום של 100,000 שקלים חדשים.

(ד) ארגן גוף שמארגן פעילויות ספורט כדרך עיסוק, ובכלל זה אגודת ספורט, איגוד והתאחדות, אימון ספורט בסוג פעילות ספורט מוסדר על ידי מי שאינו בעל תעודת הסמכה הנדרשת לפי סעיף 2(א), בניגוד להוראות סעיף 4יב(א), רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות סימן משנה זה בסכום של 10,000 שקלים חדשים, ואם הוא אגודת ספורט, איגוד, התאחדות או תאגיד אחר – 30,000 שקלים חדשים.

(ה) התקשרו איגוד או התאחדות לשם אימון ספורט, עם בעל תעודת הסמכה שאין בידו אישור על השתתפות בהשתלמות, בניגוד להוראות סעיף 4יב(ב), רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות סימן משנה זה בסכום של 10,000 שקלים חדשים.

הודעה על כוונת חיוב 14יד. (א) היה לממונה יסוד סביר להניח כי אדם הפר הוראה מההוראות לפי חוק זה כאמור בסעיף 14יג (בסימן זה – המפר), ובכוונתו להטיל עליו עיצום כספי לפי אותו סעיף, ימסור לו הודעה על הכוונה להטיל עליו עיצום כספי (בסימן זה – הודעה על כוונת חיוב).

(ב) בהודעה על כוונת חיוב יציין הממונה, בין השאר, את אלה:

(1) המעשה או המחדל (בסימן זה – המעשה), המהווה את ההפרה ומועד ביצוע ההפרה;

(2) סכום העיצום הכספי והתקופה לתשלום;

(3) זכותו של המפר לטעון את טענותיו בפני הממונה לפי הוראות סעיף 14טו וכי יראו את ההודעה על כוונת חיוב כדרישת תשלום אם המפר לא יממש את הזכות האמורה, כאמור בסעיף 14טז(ד);

(4) הסמכות להוסיף על סכום העיצום הכספי בשל הפרה נמשכת או הפרה חוזרת לפי הוראות סעיף 14יז, ושיעור התוספת.

זכות טיעון 14טו. מפר שנמסרה לו הודעה על כוונת חיוב לפי הוראות סעיף 14יד, רשאי לטעון את טענותיו, בכתב, בפני הממונה, לעניין הכוונה להטיל עליו עיצום כספי ולעניין סכומו, בתוך 30 ימים ממועד מסירת ההודעה; הממונה רשאי להאריך את התקופה האמורה, מטעמים מיוחדים שיירשמו.

החלטת הממונה 14טז. (א) הממונה יחליט, לאחר ששקל את הטענות ודרישת תשלום שנטענו לפי סעיף 14טו, אם להטיל על המפר עיצום כספי, ורשאי הוא להפחית את סכום העיצום הכספי לפי הוראות סעיף 14יח.

(ב) החליט הממונה לפי הוראות סעיף קטן (א) –

(1) להטיל על המפר עיצום כספי – ימסור לו דרישה, בכתב, לשלם את העיצום הכספי (בסימן זה – דרישת תשלום), שבה יציין, בין השאר, את סכום העיצום הכספי המעודכן ואת התקופה לתשלום;

(2) שלא להטיל על המפר עיצום כספי – ימסור לו הודעה על כך, בכתב.

(ג) בדרישת תשלום או בהודעה, לפי סעיף קטן (ב), יפרט הממונה את נימוקי החלטתו.

(ד) לא טען המפר את טענותיו לפי הוראות סעיף 14טו, בתוך התקופה האמורה באותו סעיף, יראו את ההודעה על כוונת חיוב, בתום אותה תקופה, כדרישת תשלום שנמסרה למפר במועד האמור.

הפרה נמשכת 14יז. (א) בהפרה נמשכת ייוסף על העיצום הכספי הקבוע לאותה הפרה, החלק החמישים שלו לכל יום שבו נמשכת ההפרה. והפרה חוזרת

(ב) בהפרה חוזרת ייוסף על העיצום הכספי הקבוע לאותה הפרה, סכום השווה לעיצום הכספי כאמור; לעניין זה, "הפרה חוזרת" – הפרת הוראה מהוראות לפי חוק זה כאמור בסעיף 14יג, בתוך שנתיים מהפרה קודמת של אותה הוראה שבשלה הוטל על המפר עיצום כספי או שבשלה הורשע.

סכומים מופחתים 14יח. (א) הממונה אינו רשאי להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מהסכומים הקבועים לפי סימן משנה זה, אלא לפי הוראות סעיף קטן (ב).

(ב) השר, בהסכמת שר המשפטים, רשאי לקבוע נסיבות ושיקולים שבשלהם ניתן יהיה להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מהסכומים הקבועים לפי סימן משנה זה, ובשיעורים שיקבע.

סכום מעודכן של 14 יט. (א) העיצום הכספי יהיה לפי סכומו המעודכן העיצום הכספים ביום מסירת דרישת התשלום, ולגבי מפר שלא טען את טענותיו בפני הממונה כאמור בסעיף 14טז(ד) – ביום מסירת ההודעה על כוונת חיוב; הוגשה עתירה לבית משפט לפי סעיף 14לג או הוגש ערעור על פסק דין בעתירה כאמור, ועוכב תשלומו של העיצום הכספי בידי הממונה או בידי בית המשפט – יהיה העיצום הכספי לפי סכומו המעודכן ביום ההחלטה בעתירה או בערעור, לפי העניין.

(ב) סכומי העיצום הכספי הקבועים לפי סימן משנה זה יתעדכנו ב-1 בינואר בכל שנה (בסעיף קטן זה – יום העדכון), בהתאם לשיעור שינוי המדד הידוע ביום העדכון לעומת המדד שהיה ידוע ב-1 בינואר של השנה הקודמת; הסכום האמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים; לעניין זה, "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

(ג) הממונה יפרסם ברשומות הודעה על סכומי העיצום הכספי המעודכנים לפי סעיף קטן (ב).

המועד לתשלום 14 כ. על המפר לשלם את העיצום הכספי בתוך 30 ימים העיצום הכספים מיום מסירת דרישת התשלום כאמור בסעיף 14טז.

הפרשי הצמדה 14 כא לא שילם המפר עיצום כספי במועד, ייוספו על וריבית העיצום הכספי, לתקופת הפיגור, הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961⁸ (בסימן זה – הפרשי הצמדה וריבית), עד לתשלומו.

⁸ ס"ח התשכ"א, עמ' 192.

פריסת תשלום
העיצום הכספי

14כב. (א) הממונה רשאי, לבקשת המפר, להחליט על פריסת התשלום של העיצום הכספי, בהתחשב בסכום העיצום הכספי שהוטל על המפר ובנסיבות מיוחדות אחרות המצדיקות פריסה כאמור, ובלבד שמספר התשלומים לא יעלה על 12 תשלומים חודשיים.

(ב) לא שילם המפר תשלום במועדו, יראו את החלטת הממונה על פריסת התשלום כאמור בסעיף קטן (א) כבטלה, יתרת החוב תעמוד לפירעון מיידי ויחולו הוראות סעיף 14כא.

גבייה

14כג. עיצום כספי ייגבה לאוצר המדינה, ועל גבייתו יחול חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995⁹.

סימן משנה ב': התראה מינהלית

התראה מינהלית

14כד. (א) היה לממונה יסוד סביר להניח כי אדם הפר הוראה מההוראות לפי חוק זה כאמור בסעיף 14ג, והתקיימו נסיבות שקבע הממונה, בנהלים, באישור היועץ המשפטי לממשלה, רשאי הוא, במקום להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות סימן משנה א', למסור לו התראה מינהלית לפי הוראות סימן משנה זה; בסעיף קטן זה, "היועץ המשפטי לממשלה" – לרבות משנה ליועץ המשפטי לממשלה שהיועץ המשפטי לממשלה הסמיכו לעניין זה.

(ב) בהתראה מינהלית יציין הממונה מהו המעשה המהווה את ההפרה ומועד ביצועה, יודיע למפר כי עליו להפסיק את ההפרה וכי אם ימשיך בהפרה או יחזור עליה יהיה צפוי לעיצום כספי בשל הפרה נמשכת או הפרה חוזרת, לפי העניין, כאמור בסעיף 14כו, וכן יציין את זכותו של המפר לבקש את ביטול ההתראה לפי הוראות סעיף 14כה.

⁹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 170.

בקשה לביטול
התראה מינהלית

14כח. (א) נמסרה למפר התראה מינהלית כאמור
בסעיף 14כד, רשאי הוא לפנות לממונה בכתב,
בתוך 30 ימים, בבקשה לבטל את ההתראה בשל כל
אחד מטעמים אלה:

(1) המפר לא ביצע את ההפרה;

(2) המעשה שביצע המפר, המפורט
בהתראה, אינו מהווה הפרה.

(ב) הממונה רשאי להאריך את התקופה
האמורה בסעיף קטן (א), מטעמים מיוחדים
שיירשמו.

(ג) קיבל הממונה בקשה לביטול התראה
מינהלית לפי הוראות סעיף קטן (א), רשאי הוא
לבטל את ההתראה או לדחות את הבקשה
ולשאיר את ההתראה על כנה; החלטת הממונה
תינתן בכתב, ותימסר למפר בצירוף נימוקים.

הפרה נמשכת
והפרה חוזרת
לאחר התראה

14כו. (א) נמסרה למפר התראה מינהלית לפי הוראות
סימן משנה זה והמפר המשיך להפר את ההוראה
שבשלה נמסרה לו ההתראה, יראו את ההפרה
כאמור בהפרה נמשכת לעניין סעיף
14ז(א) והממונה ימסור למפר הודעה על כוונת
חיוב בשל ההפרה הנמשכת, בהתאם להוראות
סעיף 14יד, בשינויים המחויבים.

(ב) נמסרה למפר התראה מינהלית לפי הוראות
סימן משנה זה והמפר חזר והפר את ההוראה
שבשלה נמסרה לו ההתראה, בתוך שנתיים מיום
מסירת ההתראה, יראו את ההפרה הנוספת כאמור
בהפרה חוזרת לעניין סעיף 14ז(ב), והממונה
ימסור למפר הודעה על כוונת חיוב בשל ההפרה
החוזרת, בהתאם להוראות סעיף 14יד, בשינויים
המחויבים.

סימן משנה ג': התחייבות להימנע מהפרה

הודעה על
האפשרות להגשת
התחייבות ועירבון

14כז. היה לממונה יסוד סביר להניח כי אדם הפר הוראה
מההוראות לפי חוק זה, כאמור בסעיף 14ג,
והתקיימו נסיבות שקבע הממונה, בנהלים,
באישור היועץ המשפטי לממשלה, רשאי הוא
למסור למפר הודעה על אפשרותו להגיש לממונה
כתב התחייבות ולהפקיד עירבון לפי הוראות סימן
משנה זה, במקום שיוטל עליו עיצום כספי לפי
הוראות סימן משנה א'; בסעיף זה, "היועץ
המשפטי לממשלה" – לרבות משנה ליועץ המשפטי
לממשלה שהיועץ המשפטי לממשלה הסמיכו
לעניין זה.

תנאי ההתחייבות
וגובה העירבון

14כח. (א) בכתב ההתחייבות יתחייב המפר להפסיק
את הפרת ההוראה כאמור בסעיף 14כז, ולהימנע
מהפרה נוספת של אותה הוראה, בתוך תקופה
שיקבע הממונה בכתב ההתחייבות ושתחילתה
ביום הגשתו, ובלבד שהתקופה האמורה לא תעלה
על שנתיים (בסימן משנה זה – תקופת
ההתחייבות).

(ב) הממונה רשאי לקבוע בכתב ההתחייבות
תנאים נוספים שעל המפר להתחייב ולעמוד בהם
במהלך תקופת ההתחייבות במטרה להקטין את
הנזק שנגרם מההפרה או למנוע את הישנותה.

(ג) בנוסף לכתב ההתחייבות יפקיד המפר בידי
הממונה עירבון בסכום העיצום הכספי שהממונה
היה רשאי להטיל על המפר בשל אותה הפרה,
בהתחשב בקיומם של נסיבות ושיקולים שנקבעו
לפי סעיף 14יח(ב).

(ד) הממונה רשאי, לבקשת המפר ומטעמים
שיירשמו, לפטור את המפר מהפקדת העירבון לפי
סעיף קטן (ג) או להפחית את סכום העירבון
שיפקיד המפר לפי אותו סעיף קטן.

תוצאות הגשת כתב 14 כט (א) הגיש המפר לממונה כתב התחייבות והפקיד התחייבות ועירבון . עירבון לפי סימן משנה זה, בתוך 30 ימים מיום מסירת ההודעה כאמור בסעיף 14כז, לא יוטל עליו או אי-הגשתם

עיצום כספי בשל אותה הפרה; לא הגיש המפר לממונה כתב התחייבות או לא הפקיד עירבון, בתוך התקופה האמורה, ימסור לו הממונה הודעה על כוונת חיוב בשל אותה הפרה, לפי סעיף 14יד.

(ב) הממונה רשאי להאריך את התקופה האמורה בסעיף קטן (א), מטעמים מיוחדים שיירשמו.

14ל. (א) הגיש המפר כתב התחייבות והפקיד עירבון לפי סימן משנה זה והפר תנאי מתנאי ההתחייבות, כמפורט בפסקאות שלהלן, יחולו ההוראות המפורטות באותן פסקאות, לפי העניין:

(1) המשיך המפר, במהלך תקופת ההתחייבות, להפר את ההוראה שבשל הפרתה הגיש את כתב ההתחייבות, או חזר והפר את ההוראה האמורה במהלך אותה תקופה, יראו את ההפרה כאמור בהפרה נמשכת לעניין סעיף 14יז(א) או בהפרה חוזרת לעניין סעיף 14יז(ב), לפי העניין, ויחולו הוראות אלה:

(א) הממונה ימסור למפר הודעה על כוונת חיוב בשל ההפרה הנמשכת או ההפרה החוזרת, לפי העניין, בהתאם להוראות סעיף 14יד, בשינויים המחויבים;

(ב) מסר הממונה למפר דרישת
תשלום בשל ההפרה הנמשכת או
ההפרה החוזרת, לפי העניין, בהתאם
להוראות סעיף 14טז(ב)(1) או
שהמפר לא טען את טענותיו בפני
הממונה לעניין אותה הפרה כאמור
בסעיף 14טז(ד), יחלט הממונה את
העירבון בנוסף להטלת העיצום
הכספי בשל ההפרה הנמשכת או
ההפרה החוזרת; החליט הממונה,
לפי סעיף 14כח(ד), לפטור את המפר
מהפקדת העירבון או להפחית את
סכום העירבון, ימסור למפר דרישת
תשלום לפי סעיף 14טז הכוללת גם
את סכום העירבון שלגביו ניתן
הפטור או את החלק שהופחת
מסכום העירבון, לפי העניין, בתוספת
הפרשי הצמדה וריבית מיום החלטת
הממונה על הפטור או ההפחתה
כאמור עד יום המסירה של דרישת
התשלום;

(1) הפר המפר תנאי מהתנאים הנוספים שנקבעו בכתב ההתחייבות כאמור בסעיף 14(ב) – יחלט הממונה את העירבון, ואם החליט, לפי סעיף 14(ד) לפטור את המפר מהפקדת העירבון או להפחית את סכום העירבון, ימסור למפר דרישת תשלום לפי סעיף 14טז לגבי סכום העירבון שלגביו ניתן הפטור או לגבי החלק שהופחת מסכום העירבון, לפי העניין, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום החלטת הממונה על הפטור או ההפחתה כאמור עד יום המסירה של דרישת התשלום; הממונה לא יחלט את העירבון או ישלח דרישת תשלום לפי פסקה זו אלא לאחר שנתן למפר הזדמנות לטעון טענותיו, בכתב, לעניין הפרת התנאים כאמור.

(א) לעניין סימן זה יראו בחילוט העירבון לפי הוראות סעיף זה, כהטלת עיצום כספי על המפר בשל ההפרה שלגביה ניתן העירבון.

(ב) הופר תנאי מתנאי ההתחייבות כאמור בסעיף זה, והפר המפר פעם נוספת את ההוראה שבשל הפרתה נתן את כתב ההתחייבות, לא יאפשר לו הממונה להגיש כתב התחייבות נוסף לפי הוראות סימן משנה זה, בשל אותה הפרה.

השבת העירבון 14לא. עמד המפר בתנאי כתב ההתחייבות שהגיש לפי סימן משנה זה, יוחזר לו, בתום תקופת ההתחייבות, העירבון שהפקיד, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום הפקדתו עד יום החזרתו.

סימן משנה ד': שונות

עיצום כספי בשל 14לב. על מעשה אחד המהווה כמה הפרות של הוראות הפרה של הוראות לפי חוק זה ולפי חוק אחר לפי חוק זה ולפי חוק אחר

לפי חוק זה המנויות בסעיף 4 יג או לפי חוק אחר, לא יוטל יותר מעיצום כספי אחד.

14לג. (א) על החלטה סופית של הממונה לפי סימן זה ניתן להגיש עתירה לבית משפט השלום שבו יושב נשיא בית משפט השלום, בתוך 45 ימים מיום שנמסרה הודעה על ההחלטה.

(ב) אין בהגשת עתירה לפי סעיף קטן (א), כדי לעכב את ביצוע ההחלטה, אלא אם כן הסכים לכך הממונה או שבית המשפט הורה על כך.

(ג) החליט בית המשפט, לאחר ששולם העיצום הכספי או הופקד עירבון, לקבל עתירה כאמור בסעיף קטן (א) או ערעור על פסק דין בעתירה כאמור, והורה בית המשפט על החזרת סכום העיצום הכספי ששולם, על הפחתת העיצום הכספי או על החזרת העירבון, יוחזר הסכום ששולם או כל חלק ממנו שהופחת או יוחזר העירבון, לפי העניין, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו או הפקדתו, עד יום החזרתו.

14לד. (א) הטיל הממונה עיצום כספי לפי סימן זה, יפרסם באתר האינטרנט של המשרד את הפרטים שלהלן, בדרך שתבטיח שקיפות לגבי הפעלת שיקול דעתו בקבלת ההחלטה להטיל עיצום כספי:

(1) דבר הטלת העיצום הכספי;

(2) מהות ההפרה שבשלה הוטל העיצום הכספי, מועד ביצוע ההפרה ונסיבות ההפרה;

(3) סכום העיצום הכספי שהוטל;

(4) הופחת סכום העיצום הכספי – הנסיבות שבשלהן הופחת סכום עיצום הכספי ושיעורי ההפחתה;

(5) פרטים על אודות המפר, הנוגעים לעניין;

(6) שמו של המפר – ככל שהמפר הוא תאגיד.

(ב) הוגשה עתירה לפי סעיף 14לג על החלטת הממונה להטיל עיצום כספי או הוגש ערעור על פסק דין בעתירה כאמור, יפרסם הממונה, לפי סעיף קטן (א), את דבר הגשת העתירה או הערעור ואת תוצאותיהם.

(ג) על אף הוראות סעיף קטן (א)(6), רשאי הממונה לפרסם את שמו של מפר שהוא יחיד, לאחר שנתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו לעניין זה, אם סבר שהדבר נחוץ לצורך אזהרת הציבור; ההזדמנות לטעון טענות לפי סעיף קטן זה יכול שתינתן למפר במסגרת זכות הטיעון לפי 14טו, ובלבד שהממונה הודיע למפר על כוונתו לפרסם את שמו, בהודעה על כוונת חיוב לפי סעיף 14יד.

(ד) על אף האמור בסעיף זה, לא יפרסם הממונה פרטים שהם בגדר מידע שרשות ציבורית מנועה מלמסור לפי סעיף 9(א) לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998¹⁰, וכן רשאי הוא שלא לפרסם פרטים לפי סעיף זה, שהם בגדר מידע שרשות ציבורית אינה חייבת למסור לפי סעיף 9(ב) לחוק האמור.

(ה) פרסום לפי סעיף זה בעניין עיצום כספי שהוטל על תאגיד יהיה לתקופה של ארבע שנים, ובעניין עיצום כספי שהוטל על יחיד – לתקופה של שנתיים.

(ו) השר רשאי לקבוע דרכים נוספות לפרסום הפרטים האמורים בסעיף זה.

שמירת אחריות 14לה. (א) תשלום עיצום כספי, מסירת התראה פלילית מנהלית או הגשת כתב התחייבות והפקדת עירבון לפי סימן זה, לא יגרעו מאחריותו הפלילית של אדם בשל הפרת הוראה מההוראות לפי חוק זה המנויות בסעיף 14יג, המהווה עבירה.

¹⁰ ס"ח התשנ"ח, עמ' 226.

(ב) מסר הממונה למפר הודעה על כוונת חיוב, התראה מינהלית או הודעה על האפשרות להגיש כתב התחייבות ולהפקיד עירבון, בשל הפרה המהווה גם עבירה, לא יוגש נגדו כתב אישום בשל אותה הפרה, אלא אם כן התגלו עובדות חדשות המצדיקות זאת; התגלו עובדות חדשות כאמור והוגש נגד המפר כתב אישום לאחר שהמפר שילם עיצום כספי או הפקיד עירבון, יוחזר לו הסכום ששולם או העירבון שהופקד, לפי העניין, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלום הסכום או מיום הפקדת העירבון, עד יום החזרתו.

(ג) הוגש נגד אדם כתב אישום בשל הפרה המהווה עבירה, לא ינקוט נגדו הממונה הליכים לפי סימן זה בשל ההפרה.

סימן ח': עונשין".

החלפת סעיף 15 12. במקום סעיף 15 לחוק העיקרי יבוא:

"עונשין 15. (א) אדם העורך הכשרה בסוג פעילות ספורט מוסדר, בלא שקיבל הכרה כמוסד מוכר להכשרה, בניגוד להוראות סעיף 4א(א), דינו – מאסר שישה חודשים.

(ב) מוסד מוכר להכשרה שעורך הכשרה שלא בהתאם לתנאים שצוינו לפי סעיף 4ב(ב) בהכרה שניתנה לו, בניגוד להוראות סעיף 4א(א), דינו – מאסר שישה חודשים.

(ג) גוף שמקיים פעילויות ספורט כדרך עיסוק, ובכלל זה אגודת ספורט, איגוד או התאחדות, שמארגן אימון ספורט בסוג פעילות ספורט מוסדר, על ידי מי שאינו בעל תעודת הסמכה הנדרשת לפי סעיף 2(א), בניגוד להוראות סעיף 4ב(א), דינו – מאסר שישה חודשים."

הוספת כותרת 13. אחרי סעיף 15 לחוק העיקרי יבוא:
סימן ט' לפרק ב'

"סימן ט': תחולה ושמירת דינים".

תיקון סעיף 16 14. בסעיף 16 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א), בסופו יבוא "בסעיף קטן זה, "ספורטאי" – מי שמבצע פעילות ספורט." ;

(2) בסעיף קטן (ב), במקום "סעיפים 2, 3 ו-8" יבוא "סעיפים 2 ו-8" ;

(3) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא :

"(ג) הוראות סעיף 4 יב לא יחולו על ביצוע פעולות כאמור באותו סעיף בידי מוסד חינוך כאמור בסעיף קטן (ב) או מי מטעמו, ובלבד שהפעולות נערכות בפיקוח משרד החינוך ולפי הנחיותיו.".

תיקון סעיף 18 15. בסעיף 18 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא :

"(ד) השר רשאי, באישור שר האוצר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע אגרה בעד אלה, ויכול שיקבע אגרה שונה לפי סוגי פעילות ספורט מוסדרים ; בתקנות כאמור רשאי השר לקבוע, בין השאר, את שיעורי האגרות, אופן ומועד תשלומן, הצמדתן ודרכי גבייתן :

(1) בקשה לקבלת הכרה במוסד להכשרה או בקשה לחידוש הכרה כאמור ;

(2) אגרה בעד בחינה עיונית או מעשית."

הוספת תוספות ראשונה ושנייה 16. אחרי סעיף 18 לחוק העיקרי יבוא :

"תוספת ראשונה

(סעיף 2ה(א))

נושאים להשתלמות כלל-ענפית

(1) תורת האימון ;

(2) ערכים בספורט ;

(3) תזונה ואורח חיים בריא ;

(4) שילוב טכנולוגיות באימון ספורט ;

(5) עזרה ראשונה ;

(6) אתיקה בספורט ;

(7) מוגנות ילדים בספורט ;

(8) מניעת הטרדות מיניות בספורט ;

(9) מניעת שימוש בסמים ותכשירים ממריצים בספורט ;

(10) קידום שילובם של אנשים עם מוגבלות בספורט;

(11) שיטות הוראה לשיפור דרכי האימון.

תוספת שנייה

(סעיף 14)

הצהרת בריאות למועמד לקורס להכשרת מדריכים או מאמנים

(השאלות מנוסחות בלשון זכר, ויחולו גם בלשון נקבה)

שם ושם משפחה: _____

מספר תעודת זהות: _____

מועמד להשתתף בקורס _____, בפעילות ספורט
מסוג _____ (השלם את החסר)

האם הינך סובל מאחד או יותר מן הבאים: (הקף בעיגול כן / לא; אם המענה
על אחת או יותר מהשאלות הינו חיובי, יהיה עליך להמציא תעודה רפואית
מרופא לפני קבלת האישור להשתתפות בקורס)

(1) האם ידוע לך שהינך סובל מבעיה בלב? כן/לא;

(2) האם אתה סובל מכאב או לחץ בחזה בזמן מאמץ גופני? כן/לא;

(3) האם הופיע אצלך בחודש האחרון כאב או לחץ בחזה, בלא קשר למאמץ
גופני? כן/לא;

(4) האם אתה סובל מהפרעות בשיווי משקל, סחרחורת או נטייה
להתעלפויות? כן/לא;

(5) האם אחד מבני משפחתך נפטר מבעיית לב או מוות פתאומי בטרם
מלאו לו 55 שנה? כן/לא;

(6) האם אתה סובל מבעיה רפואית אחרת העלולה לסכן את בריאותך
בקורס או להגביל את השתתפותך הפעילה בו? כן/לא.

הצהרה

אני מצהיר/ה בזה שמסרתי ידיעות מלאות ונכונות על מצבי הרפואי בעבר
ובהווה לפי השאלות שנשאלתי לעיל.

_____ תאריך

חתימת המועמד חתימת הורה או אפוטרופוס שמונה לקטין (אם
המועמד הוא קטין) והסכמתו להשתתפות המועמד בקורס

אישור המוסד – ממצאים ומסקנות

לאור הנתונים שנמסרו בתשובות לשאלון – אין / יש צורך באישור רופא להשתתפותו של המועמד בקורס.

שם המוסד _____
 שם _____ ושם _____ משפחה _____ של _____ מנהל _____ המוסד _____
 חתימת _____ המנהל וחותמת מוסד ההכשרה
 תאריך".

17. תיקון חוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000¹¹, בתוספת הראשונה –
 משפט לעניינים
 מינהליים

(1) בפרט (30), אחרי פסקה (ב) יבוא:

"(ג) החלטה של רשות לפי חוק הספורט, התשמ"ח-1988¹², למעט החלטה לפי סימנים ז' ו-ח' לפרק ב' ולפי פרק ג' לחוק האמור.";

(2) פרט (42) – יימחק.

18. (א) תחילתו של חוק זה 18 חודשים מיום פרסומו (להלן – יום התחילה).
 מעבר

(ב) הכרה בבית ספר או במוסד שניתנה ערב יום התחילה לפי ההגדרה "תעודת הסמכה" שבסעיף 1 לחוק העיקרי, כנוסחו ערב יום התחילה, ושעומדת בתוקפה ערב היום האמור, יראו אותה כהכרה שניתנה בהתאם להוראות חוק הספורט, התשמ"ח-1988, כנוסחו בחוק זה, עד תום תוקפה, אלא אם כן בוטלה או הותלתה קודם לכן לפי הוראות חוק זה.

(ג) מי שהיה בעל תעודת הסמכה ערב הפרסום הראשון של המרשם כאמור בסעיף 2ד לחוק הספורט, התשמ"ח-1988, כנוסחו בחוק זה, זכאי להיכלל במרשם האמור אם הגיש בקשה לממונה וצירף לה עותק של תעודת ההסמכה שלו; הממונה יפרסם באתר האינטרנט של המשרד הודעה המזמינה בעלי תעודות הסמכה כאמור להגיש בקשה להירשם במרשם.

דברי הסבר

כללי למדריכי ספורט ולמאמני ספורט ישנו תפקיד מרכזי בעולם הספורט, הן התחרותי והן העממי. בספורט התחרותי, המאמנים אחראים על האיתור והטיפול של הספורטאים ההישגיים, תוך מיצוי מרבי

¹¹ ס"ח התש"ס, עמוד 190; התשע"ח, עמ' 7.
¹² ס"ח התשמ"ח, עמ' 122.

של פוטנציאל היכולות והכישורים שלהם, במטרה לשפר את ההישגים שלהם בזירה הלאומית והבין-לאומית, וכן על הכשרת הדור הבא של ספורטאי ההישג במדינה. בספורט העממי ובמסגרות החוגיות, למדריכים ולמאמנים תפקיד מרכזי בהגדלת מספר העוסקים בספורט ובפעילות גופנית במסגרות השונות, תוך הקניית הרגלים ופיתוח מודעות לשמירה על אורח חיים בריא.

חוק הספורט, התשמ"ח-1988 (להלן – חוק הספורט) קובע כיום כי לא יעסוק אדם באימון והדרכה אלא אם כן יש בידו תעודת הסמכה מאת בית ספר שהוכר כמוסד להכשרת מאמנים. תקנות הספורט (חיוב בתעודת הסמכה), התשע"ח-2018 (להלן – תקנות הספורט) קובעות באילו ענפי ספורט נדרשת תעודת הסמכה.

בחלוף השנים, עם הגידול שחל במספר המוסדות העוסקים בהכשרת מדריכי ספורט ומאמני ספורט, ובשים לב לפעילויות ספורט חדשות שנערכות ברמות סיכון גבוהות, הסתבר למשרד כי רמת ההכשרה במוסדות האמורים ורמת בחינות ההסמכה בהם אינן אחידות ולעיתים אינן מספקות.

לשם שמירה והגנה על בריאות המתאמנים, ובפרט על אוכלוסיית הילדים ובני הנוער, ולשם הבטחת הרמה המקצועית הנלמדת, הוחלט לטייב ולשכלל את מערך ההסדרה הקיים ולערוך בו התאמות. במסגרת זו, מוצע לאפשר 4 דרגות הסמכה שונות, במקום 2 כיום: מדריך (דרגה 1), מאמן (דרגה 2), מאמן בכיר (דרגה 3) ומאמן מומחה (דרגה 4). לא תינתן תעודת הסמכה, בכל דרגה שהיא, למי שהורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לעסוק באימון ספורט. בנוסף, מוצע להסמיך את השר לקבוע בתקנות תנאים נוספים למתן תעודת הסמכה, ובכלל זה חובת מעבר בחינות עיוניות או מעשיות שיערוך המשרד או גורם מטעמו. פרטים על אודות המדריכים והמאמנים, בדרגות השונות, יהיו זמינים לציבור הרחב באמצעות מרשם שיפורסם באתר האינטרנט של המשרד.

כמו כן, מוצע לעגן בחוק את מערך הפיקוח והבדיקות של המשרד ולהקנות למשרד סמכויות אכיפה מינהליות לשם הבטחת קיומן של הוראות החוק.

סעיף 1 מוצע להגדיר מונחים שונים המשמשים בחוק המוצע, כמפורט בסעיף 1. בין השאר, מוצע להגדיר מונחים בסיסיים בקשר לחיוב בתעודת הסמכה כמוצע בחוק, ובהם "אימון ספורט", "הכשרה", "ספורטאי הישגי", "ספורטאי חובב" ו"תעודת הסמכה", כמפורט להלן:

"אימון ספורט" – לימוד שיטתי והקניית מיומנות בסוג פעילות ספורט מוסדר, ובכלל זה משחק או תחרות המתקיימים במסגרתם, ולעניין סוגי פעילות הספורט שנקבעו לפי סעיף 2א(ב) – גם לימוד והקניית מיומנות שנערכו באופן חד פעמי;

"הכשרה" – הכשרה לשם קבלת תעודת הסמכה;

"ספורטאי הישגי" – אחד מאלה:

(1) לגבי ענף ספורט אישי – ספורטאי הרשום באיגוד או בהתאחדות בענף ספורט אישי, המשתתף בתחרות ארצית רשמית או בתחרות בין-לאומית רשמית, אחת לפחות, בעונת ספורט;

(2) לגבי ענף ספורט קבוצתי – ספורטאי הרשום בקבוצה אשר חבריה רשומים באיגוד או בהתאחדות בענף ספורט קבוצתי, המשתתפת בתחרות ארצית רשמית או בתחרות בין-לאומית רשמית, אחת לפחות, בעונת ספורט;

"ספורטאי חובב" – מי שאינו רשום בהתאחדות או באיגוד, שנוטל חלק בפעילות ספורט שמארגנים אגודת ספורט או ארגון ספורט, או בפעילות ספורט הנערכת במסגרת חוגית או במסגרת אחרת, ובלבד שמתקיימים לגבי הפעילות כל אלה:

(1) היא אינה חלק מתחרות ארצית רשמית;
(2) היא מתקיימת ברציפות, בפרקי זמן קבועים וידועים מראש;
(3) מטרת הפעילות היא לימוד שיטתי והקניית מיומנות בסוג פעילות ספורט מוסד;
"תעודת הסמכה" – תעודה המסמיכה אדם לעסוק באימון ספורט בסוג פעילות ספורט מוסד ובדרגה מסוימת, ושמתקיימים לגביה אחד מאלה:

(1) היא ניתנה מאת מוסד מוכר להכשרה לפי סעיף 22;
(2) היא ניתנה מאת בית ספר מחוץ לישראל, והוכרה לפי סעיף 4;
כמו כן, מוצע להגדיר בסעיף ההגדרות שבחוק את "הממונה", שהוא בעל סמכויות אסדרה מרכזיות על פי החוק המוצע; לפי ההגדרה המוצעת הממונה הוא עובד המשרד המנהל את תחום הכשרת מאמנים, שהשר הסמיכו לכך.

סעיף 2 מוצע לחלק את פרק ב' לחוק הספורט לסימנים; סימן א' המוצע עניינו תעודות הסמכה.
סעיף 3 מוצע להחליף את סעיף 2 לחוק, שעניינו חיוב בתעודת הסמכה. לפי הסעיף המוצע, לא יעסוק אדם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, באימון ספורט בסוג פעילות ספורט מוסד, בלא תעודת הסמכה מתאימה לפי תקנות שקבע השר. יודגש כי החובה לקבלת תעודת הסמכה כאמור תחול על מי שעורך אימון ספורט, כדרך עיסוק, בלבד. מצא הממונה כי אדם עסק באימון ספורט בניגוד להוראות הסעיף האמור, רשאי הוא להודיע לו שמעשיו מהווים הפרה ולהורות לו להפסיק את ההפרה בתוך תקופה שיוורה. החיוב בתעודת הסמכה לא יחול על חניכים בהכשרה הנמצאים בשלב של התנסות מעשית (סטאז'), ובלבד שהאימון נערך בפיקוחו ובנוכחותו של מאמן בעל תעודת הסמכה מתאימה.

בהקשר זה יובהר כי לא יראו גורם מקצועי המסייע למאמן במהלך אימון ספורט בתחום מומחיות מסוים (למשל, מאמן כושר או כוריאוגרף), כמי שעוסק באימון, ובלבד שבאימון נוכח מאמן בעל תעודת הסמכה מתאימה המפקח על עבודתו של הגורם המקצועי האמור; אין באמור לעיל כדי לפטור את הגורם המקצועי האמור מהחובה בתעודת הסמכה לפי סעיף 2, אם הפעילות שהוא מבצע היא סוג פעילות ספורט מוסד.

סעיף 4 מוצע להוסיף את סעיפים 2א עד 2ה לחוק הספורט.
לפי סעיף 2א המוצע, השר רשאי לקבוע בתקנות סוגי פעילויות ספורט שבהם לא יוכל אדם לעסוק באימון ספורט, אלא אם כן יש בידו תעודת הסמכה מתאימה (להלן – סוג פעילות ספורט מוסד). בתקנות כאמור רשאי השר לקבוע עד ארבע דרגות הסמכה, כמפורט להלן: דרגת מדריך (דרגה 1), דרגת מאמן (דרגה 2), דרגת מאמן בכיר (דרגה 3) ודרגת מאמן מומחה (דרגה 4). כמו כן, השר רשאי לקבוע בתקנות כאמור את הרשאות העיסוק בכל דרגה (לפי סוגי ספורטאים, גילם או רמתם), פטור מחובת תעודת הסמכה בדרגת מדריך למורים לחינוך גופני וכן הוראות מעבר שיחולו על בעל תעודת הסמכה או מי שעסק באימון ספורט ערב תחילתן של התקנות.

בתקנות כאמור, לא יקבע השר חובה לתעודת הסמכה לשם עיסוק באימון ספורטאים חובבים מעל גיל 18 או ספורטאים מזדמנים, אלא אם כן שוכנע השר כי קיים באותו סוג של פעילות ספורט סיכון מוגבר לפגיעה גופנית חמורה.

בהתאם לסעיף 2ב המוצע, מוסד מוכר להכשרה, ובכלל זה איגוד או התאחדות אם הוכרו כמוסד כאמור, יעניקו תעודת הסמכה לחניך שמתקיימים לגביו התנאים המפורטים להלן:
(1) הוא קיבל הכשרה מתאימה במוסד, לעניין סוג פעילות הספורט ודרגת ההסמכה המבוקשת;

(2) הוא עמד בתנאים שנקבעו בתקנות לפי סעיף 2ג(ב);

(3) הממונה אישר למוסד את אלה:

(א) החניך עבר בהצלחה בחינות עיוניות או מעשיות, ככל שנקבעו בתקנות;

(ב) אין מניעה להעניק לחניך תעודת הסמכה לפי סעיף 2ג(א), לאחר שעניין במידע הפלילי על אודותיו.

יובהר כי התנאים שיחולו על האיגודים וההתאחדויות לעניין זה יהיו זהים לתנאים החלים על שאר המוסדות.

בתעודת הסמכה שיעניק מוסד מוכר יצוינו, בין השאר, הדרגה וסוג פעילות הספורט שלגביו ניתנה. הממונה רשאי להורות למוסד מוכר בדבר הדרישות הצורניות או המתכונות של תעודות שיונפקו על ידו (כגון: אופן עריכת התעודות והפרטים שיש לכלול בהן, הנפקת תעודות אלקטרוניות וכיוצא באלה). בהתאם לסעיף 2ג המוצע, לא תוענק תעודת הסמכה למי שהורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת הממונה, לשמש מדריך או מאמן ספורט. בדיקת העבר הפלילי של מי שמעוניין לעסוק באימון ספורט דרושה לשם הבטחת בטיחותם, שלומם הגופני ורווחתם הנפשית של הספורטאים והספורטאיות הנוטלים חלק באימון, בפרט בכל הנוגע לילדים ובני נוער משני המינים. המדריך או המאמן הוא דמות חינוכית ומקצועית מרכזית בחיי הספורטאי ועובד בצמוד אליו, וחשוב לוודא כי לא הורשע בעבירות מין, אלימות, סמים וכיוצא באלה. יודגש כי בדיקת המרשם הפלילי תיעשה על ידי הממונה בלבד, ואולם הוא יהיה רשאי להסתייע לעניין זה בגורם מסייע כמשמעותו בסעיף 39 לחוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט–2019, ובכלל זה היועץ המשפטי של המשרד.

בהתאם לסעיף האמור, השר יקבע את התנאים למתן תעודת הסמכה, והוא רשאי לקבוע, בין השאר, דרישות לעניין גיל מזערי, השכלה, ניסיון מקצועי וחובת מעבר בחינות עיוניות ומעשיות שייערכו על ידי המשרד או גורם מטעמו.

בהתייחס לדרישת הגיל המזערי לעניין תעודת הסמכה בדרגת מדריך, מוצע כי הגיל המזערי שייקבע בתקנות לא יפחת מגיל 15 וכי, ככלל, לא ייקבע גיל מזערי העולה על גיל 18, אלא אם כן הדבר נדרש לאור מאפיינים מסוימים של סוג פעילות הספורט (למשל, פעילות הכרוכה בסיכון מוגבר או במאמץ פיזי מיוחד).

בהתייחס לחובת מעבר בחינות עיוניות או מעשיות – בתקנות יעוגנו הנושאים הנוגעים לזכויות הנבחן (ציון עובר, פסילת בחינה, השגה על תוצאות בחינה ומבחן חוזר), ואילו ההוראות הנוגעות לנושאי הבחינות וסדרי עריכתן, ובכלל זה מתכונת עריכת הבחינה, יפורסמו באתר המשרד.

תקנות כאמור ייקבעו לאחר התייעצות עם האיגוד או ההתאחדות הנוגעים לעניין, ולאחר שהשר שקל, בין השאר, שיקולים הנוגעים לשמירה על בריאות המתאמנים, להבטחת רמת האימון ולקידום התחרות בסוג פעילות ספורט הנוגע לעניין. השר רשאי לקבוע בתקנות כאמור תנאים שונים לפי סוגי תעודות או סוגי פעילויות ספורט.

לשם הגברת השקיפות והבטחת קיומו של מידע זמין לציבור הרחב, מוצע בסעיף 2ד כי הממונה ינהל מרשם של בעלי תעודת ההסמכה שיכלול, בין השאר, את שמות בעלי התעודות ופרטים על אודות התעודה שניתנה להם. המרשם יהיה פתוח לעיון הציבור באתר האינטרנט של המשרד, בדרך של שאילתה שבה יצוינו פרטים מזהים של האדם שלגביו מתבקש המידע. באופן זה, מתאמנים, הורים ומעסיקים יוכלו לבדוק בקלות האם מדריך או מאמן פלוני הוא בעל תעודת הסמכה מתאימה.

על מנת להבטיח כי בעלי תעודות ההסמכה ישמרו על רמתם המקצועית ויתעדכנו בהתפתחויות המקצועיות בתחום הספורט, מוצע, בסעיף 2ה, להסמיך את הממונה להורות לאיגוד או התאחדות בדבר חובת השתתפות של בעלי תעודות ההסמכה הרשומים בהם, בהשתלמות מקצועית כלל-ענפית. נושא כלל-ענפי הוא תחום דעת מקצועי הנוגע לכלל סוגי פעילויות הספורט, כמפורט בתוספת הראשונה, ובכלל זה: תורת האימון, שילוב טכנולוגיות באימון ספורט, אתיקה בספורט, מניעת שימוש בסמים ותכשירים ממריצי בספורט וקידום שילובם של אנשים עם מוגבלות בספורט. השתלמות כלל-ענפית תיערך על ידי המשרד או גורם מטעמו, והמשרד יפעל להבטחת זמינות מספקת של השתלמויות כאמור. לפי המוצע, הממונה לא יורה על יותר מהשתלמות אחת מדי שנה, ויאפשר פרק זמן של שנתיים לפחות לשם השלמתה. בנוסף, מוצע להבהיר כי איגוד את התאחדות רשאים לחייב בעל תעודת הסמכה הרשום באותו איגוד או התאחדות להשתתף בהשתלמות מקצועית בנושא הנוגע לאותו סוג של פעילות ספורט, אחת לתקופה כפי שיורו. איגוד או התאחדות העורכים השתלמות כאמור, יפרסמו באתר האינטרנט שלהם פרטים בדבר ההשתלמות, 60 ימים לפחות לפני מועד קיומה, ויאפשרו לכל בעלי תעודות ההסמכה באותו סוג של פעילות ספורט להשתתף בהשתלמות, אף אם אינם רשומים באיגוד או בהתאחדות.

סעיף 5 מוצע למחוק את סעיף 3 לחוק העיקרי שלפיו "מי שעוסק, בין בשכר ובין שלא בשכר, כמאמן או כמדריך ספורט במסגרת פעילות ספורט מאורגנת או פעילות ספורט במכון ספורט או במועדון ספורט, בענף ספורט שלא ניתן לגביו צו כאמור בסעיף 2, ואין בידו תעודת הסמכה, יודיע על כך מראש למי שמבקש להעסיקו או לקבל ממנו שירות". מקום שבו לא נקבעה בדין חובה לקבל תעודת הסמכה, ממילא אין צורך להודיע זאת למעסיק או למבקש שירות, ועל כן מוצע למחוק את הסעיף האמור.

סעיף 6 מוצע להוסיף כותרת סימן ב' לפרק ב', שעניינו הכרה בתעודות או ניסיון מחוץ לישראל.

סעיף 7 מוצע לקבוע, בסעיף 4 לחוק הספורט, כי בהכרה הניתנת בידי הוועדה להסמכת מאמנים ומדריכים מחוץ לארץ, תקבע הוועדה את דרגת תעודת ההסמכה ואת סוג פעילות הספורט שלגביו היא ניתנת. בנוסף, מוצע להסמיך את הוועדה להעניק היתר זמני לעסוק באימון ספורט, למי שאין בידו תעודה, אם נוכחה שהוא בעל מוניטין וניסיון מקצועי משמעותי באימון ספורט בחוץ לארץ, וזאת על מנת לאפשר העסקה של מאמנים בעלי שם מחוץ לישראל.

מוצע למחוק את סעיף קטן (ג) של הסעיף האמור, שלפיו "הרואה עצמו נפגע מהחלטת הוועדה, רשאי לערער עליה לפני בית משפט מחוזי בשבתו כדן יחיד"; הסעיף הקטן האמור התייתר לאור התיקון העקיף לחוק בתי המשפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000, המוצע בסעיף 17 להצעת החוק.

סעיף 8 מוצע להוסיף את סימנים ג' ו-ד' בפרק ב' לחוק הספורט, שעניינם הכרה במוסדות להכשרת מאמנים ועריכת הכשרות והוראות שונות לעניין פעילות בתחום הספורט.

בהתאם לסעיף 4א המוצע, לא יערוך אדם הכשרה בסוג פעילות ספורט מוסדר, אלא אם כן הוא מוסד שהוכר לפי החוק בידי הממונה, כמוסד להכשרת מאמנים, באותו סוג של פעילות ספורט. הדרישה לקבלת הכרה כאמור, לא תחול על מוסד העורך קורס בסוג פעילות ספורט מוסדר שאינו מיועד לשם קבלת תעודת הסמכה, ובלבד שהוא ציין זאת במפורש בכל פרסום מטעמו הנוגע לקורס.

לפי סעיף 4ב המוצע, הממונה יכיר במוסד להכשרת מאמנים וכן יחדש הכרה כאמור, בהתקיים התנאים שקבע השר בתקנות לפי סעיף 4ג. בהקשר זה יובהר כי חובת ההכרה חלה גם על מוסד מוכר לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, כגון מכללה להכשרת עובדי הוראה לחינוך גופני, ועל בית ספר המתנהל לפי חיקוק, כגון מכון וינגייט, המבקשים להעניק תעודות הסמכה. בהכרה יצוינו, בין השאר, סוג פעילות

הספורט והדרגה של תעודת ההסמכה שלגביהם רשאי המוסד לערוך הכשרה, סוג ההכשרה, מיקום ההכשרה ותקופת ההכרה

סעיף 4ג מסמיך את השר לקבוע תנאים למתן הכרה ולחידושה, וזאת לשם הבטחת הרמה המקצועית של המוסד, קידום התחרות ומניעת ריכוזיות בסוג פעילות הספורט הנוגע לעניין; תקנות כאמור יכללו בין השאר דרישות לעניין חובת התאגדות, המיתקנים וכוח האדם המקצועי במוסד. השר רשאי לקבוע בתקנות מקרים שבהם יחול פטור מלא או חלקי מהדרישות האמורות, ובכלל זה דרישות מופחתות. דרישות לעניין העדר הרשעות של מבקש ההכרה, ואם הוא תאגיד – גם של בעל השליטה בו או מנהלו, או של כוח האדם המקצועי במוסד, ייקבעו לאחר בחינת ההצדקה לכך בהתאם להוראות סעיף 12(ג) לחוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט–2019.

לפי סעיף 4ד המוצע, תוקפה של הכרה במוסד להכשרה יהיה לארבע שנים, וניתן לחדשה לתקופות נוספות של ארבע שנים בכל פעם. עם זאת, במקרים מתאימים ומטעמים מיוחדים (למשל, במקרה של תוכנית הכשרה ניסיונית), הממונה רשאי לתת הכרה או לחדשה לתקופות קצרות יותר, ובלבד שהודיע למבקש ההכרה בכתב את נימוקיו ונתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו לעניין זה.

בהתאם לסעיף 4ה המוצע, הממונה יהיה רשאי להכיר במוסד להכשרה לתקופה זמנית שלא תעלה על שנה אחת, גם אם לא מתקיימים במוסד התנאים שקבע השר בתקנות לפי סעיף 4ג, אם סבר כי מתקיימים במוסד התנאים הבסיסיים הדרושים לצורך עריכת ההכשרה (למשל, קיומם של התשתיות והמיתקנים הדרושים לצורך קיום ההכשרה באותו סוג של פעילות ספורט) וכן כי המוסד צפוי לעמוד בכל התנאים בתוך שנה.

מעבר לדרישת ההכרה כאמור לעיל, מוסד מוכר נדרש לדווח לממונה על פתיחת קורס הכשרה כמפורט בסעיף 14 המוצע.

לפי סעיף 14 המוצע, הממונה רשאי לקבוע בנוהל הוראות, תנאים, הגבלות וחובות שיחולו על מוסדות מוכרים להכשרה, בין השאר, בעניינים האלה:

- (1) הוראות מיישמות לעניין התקנות לפי סעיף 2ג, ובכלל זה לעניין תנאי הקבלה להכשרה;
 - (2) חובות גילוי ומסירת מידע בעת ההרשמה להכשרה או במהלכה; לדוגמה, החובה ליידע את החניכים בעת ההרשמה לקורס כי העדר הרשעות בעבירה כאמור בסעיף 2ג(א) הוא תנאי למתן תעודת הסמכה;
 - (3) נושאי הלימוד בהכשרה; יצוין כי כיום המשרד מסתייע לעניין זה בוועדה מיעצת (ועדת הדרכה עליונה) וכן מקיים התייעצות עם האיגודים וההתאחדויות הנוגעים לעניין;
 - (4) היקף שעות הלימוד המחייב, שיהיה ההיקף המזערי בשים לב למטרות ההכשרה;
 - (5) חובת המוסד לקבוע תקנון הכולל הוראות הנוגעות להתנהלותו של המוסד ולזכויות והחובות של החניכים הלומדים בו, ואופן הבאת התקנון לידיעת החניכים;
 - (6) תנאים לעניין מעבר בין מוסדות;
 - (7) תנאים לעניין הכרה בלימודים קודמים, כגון לימודים לתואר בחינוך גופני, לשם פטור מחלק מחובות הלימוד בהכשרה.
- ההסמכה לקביעת ההוראות והתנאים האמורים בנוהל נדרשת בשים לב, בין השאר, לריבוי ענפי הספורט ולעדכונים של נושאי הלימוד והיקפי הלימוד מזמן לזמן.
- הוראות הנוהל לעניין נושאי הלימוד, היקף שעות הלימוד והתנאים להכרה בלימודים קודמים ייקבעו

לאחר התייעצות עם האיגוד או ההתאחדות באותו סוג פעילות. הנוהל יפורסם באתר האינטרנט של המשרד ואינו טעון פרסום ברשומות, ואולם הממונה יפרסם ברשומות הודעה על פרסום הנוהל.

בסעיף 4 ח המוצע מפורטות העילות שבשלן הממונה רשאי לסרב לחדש הכרה במוסד, להגביל הכרה שנתן, לבטל הכרה או להתלותה. מוצע לקבוע בסעיף קטן (ד) של הסעיף האמור כי מי שהכרתו בוטלה לא יהיה רשאי להגיש בקשה להכרה באותו סוג פעילות ספורט למשך שנה ממועד ביטול ההכרה, אלא אם כן סבר הממונה כי קיימים טעמים מיוחדים שיירשמו, המצדיקים זאת.

לפי סעיף 4ט, הממונה ינהל מרשם של המוסדות המוכרים שיהיה פתוח לעיון הציבור ושיכלול, בין השאר, פרטים אלה: שם המוסד; סוגי ההכשרות שאושרו לו; תקופת תוקפה של ההכרה; החלטות בדבר התליה, הגבלה או ביטול של הכרה. לשם מתן מידע מפורט ופילוח השוואתי בין המוסדות להכשרת מאמנים, שישמש בין השאר את ציבור הנרשמים להכשרות או המשתתפים בהן, הממונה יהיה רשאי לכלול במרשם כאמור פרטים בנוגע לשיעור מקבלי תעודות ההסמכה מקרב מסיימי הלימודים במוסדות המוכרים ונתונים השוואתיים נוספים.

לשם הבטחת שלומם ובריאותם של החניכים בקורסי ההכשרה, מוצע לקבוע, בסעיף 4י המוצע, כי מוסד מוכר לא יערוך הכשרה לחניך אלא אם כן הוא מחזיק בידו הצהרת בריאות בנוסח המפורט בתוספת השניה, המאשרת כי מצב בריאותו של החניך תקין; על פי המוצע, הצהרת הבריאות תיחתם בידי החניך, ואם הוא קטין – גם בידי אחד מהוריו או אפוטרופוס חוקי שמונה לו, לפי העניין; הצהרת הבריאות האמורה תעודכן מדי שנה או אם חל שינוי במצבו הבריאותי של החניך; במקרה שבו השיב החניך בחיוב על אחת השאלות שבהצהרת הבריאות, השתתפותו של החניך בקורס ההכשרה מותנית בהמצאתה של תעודה רפואית המאשרת כי השתתפותו בקורס אינה מסכנת את בריאותו.

סעיף 4יא המוצע מסמיך את השר להורות כי הכשרת מאמנים של ספורטאים הישגיים בסוג פעילות ספורט מוסדר או בדרגות הסמכה מסוימות תיערך בידי איגוד או התאחדות בלבד, ולא בידי מוסד אחר להכשרת מאמנים, וזאת אם הדבר מתחייב לאור דרישות הארגון הבין-לאומי באותו סוג של פעילות ספורט. כיום, למשל, איגוד התאחדויות הכדורגל האירופיות (UEFA) מחייב כי הכשרת מאמנים בדרגות מסוימות תיעשה רק בידי ההתאחדות לכדורגל, לפי דרישות שקבע הארגון האמור. הורה השר כאמור, האיגוד או ההתאחדות יהיו רשאים להעניק תעודות לחניך שהשלים הכשרה שערכו ובלבד שהחניך המציא הצהרת בריאות ולא הורשע בעבירה כאמור בסעיף קטן (ב)(1) של הסעיף האמור.

לפי סעיף קטן (ג) המוצע, יראו את התעודה שניתנה בידי האיגוד או ההתאחדות כתעודת הסמכה, ולפיכך יחולו לגביה הוראות החוק, ובכלל זה ההוראות לעניין המרשם, השתלמויות כלל-ענפיות, חובות החלות על גופי ספורט, פיקוח, אכיפה מינהלית ועונשין.

מוצע להוסיף את סימן ד', שעניינו הוראות שונות לעניין פעילות בתחום הספורט. כהסדר משלים לחיוב בתעודת הסמכה, מוצע לקבוע בסעיף 4יב המוצע, כי אגודות, איגודים, התאחדויות וגופים שמארגנים או שעורכים פעילויות ספורט כדרך עיסוק, כגון מתנ"סים, לא יארגנו אימוני ספורט בסוג פעילות ספורט מוסדר על ידי מי שאינו בעל תעודת הסמכה מתאימה, אם נדרשת לפי סעיף 2א). כן מוצע לקבוע באותו סעיף כי איגודים או התאחדויות לא יתקשרו לשם אימון ספורט עם בעל תעודת הסמכה שאין בידו אישור על השתתפות בהשתלמות כלל-ענפית לפי סעיף 2ה(ה).

סעיף 9 מוצע למחוק את המונח "מכון ספורט" מסעיף 5א) לחוק הספורט, ובהתאמה גם מסעיף ההגדרות שבחוק האמור, שכן מדובר במונח שהצורך בו התייתר. יצוין כי נושא מכוני הכושר מוסדר

בחקיקה נפרדת (חוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח), התשנ"ד–1994).

סעיף 10 סעיף 9(א) לחוק הספורט קובע כיום כי "אגודת ספורט, ארגון ספורט, התאחדות, איגוד ומועדון ספורט חייבים לנהל פנקסי חשבונות שישקפו בשלמות ובנאמנות את עסקאותיהם ומצבם הכספי". לפי התיקון המוצע, המונח "מועדון ספורט" יימחק בסעיף זה ובכך בסעיף ההגדרות, שכן לנוכח ההגדרה הקיימת בחוק ל"אגודת ספורט", ההגדרה "מועדון ספורט" מתייתרת ויש למחקה.

סעיף 11 מוצע להוסיף את סימנים ה' עד ז' לפרק ב' שעניינם הסתייעות בבדיקות עזר, פיקוח ואכיפה מינהלית.

לצורך ייעול מערך הפיקוח והאכיפה, מוצע בסימן ה' לאפשר למשרד להסתייע בשירותיהם של בודקים במיקור חוץ שאינם עובדי המדינה. בהקשר זה יובהר כי לבודק מסורות סמכויות מצומצמות מהסמכויות המסורות למפקח, ובנוסף לכך הוא יוכל לממש סמכויות אלה רק בתנאי שבטרם כניסתו למקום הבדיקה או התחלת הבדיקה, יסביר לנבדק את מטרת הפעולה ואת הזכות לסרב לכניסתו למקום הבדיקה או לביצוע הבדיקה עד לתחילת ביצועה.

בסעיף 14א, מוצע לקבוע כי לשם הפעלת הסמכויות האמורות בסעיף קטן (א), רשאי הממונה להסתייע בממצאי בדיקות עזר שביצעו בודקים המועסקים בידי תאגיד שניתן לו היתר לשמש גוף בודק. בדיקות כאמור יבוצעו לפי רשימת תיוג שקבע הממונה לשם כך. בנוסף, מוצע לקבוע כי רשימת התיוג ורשימת המסמכים הרשמיים שיצורפו לה יפורסמו ברשומות ובאתר האינטרנט של המשרד.

בסעיף קטן (ב) מוצע לקבוע כי התקשרות עם גוף בודק, לצורך הסתייעות בו כאמור בסעיף קטן (א) תיעשה בהתאם לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב–1992. בשים לב להיקף ההתקשרות המצומצם הצפוי, התנאים שיחולו על הגוף הבודק או על בודקים שיועסקו על ידו, ובכלל זה תנאים לעניין השכלה, ניסיון מקצועי, הכשרה ומניעת ניגוד עניינים, יכול שייקבעו על ידי ועדת המכרזים במסגרת ההליך האמור.

כדי שהממונה יוכל לפקח על גוף בודק, מוצע בסעיף 14ב לקבוע כי תאגיד שמעוניין לשמש גוף בודק ולסייע לממונה בביצוע בדיקות עזר יידרש להגיש בקשה להיתר בהליך האמור. עוד מוצע לקבוע את התנאים המצטברים למתן היתר לשמש גוף בודק, כמפורט להלן:

(1) התאגיד התאגד ונרשם בישראל;

(2) התאגיד וכן נושא משרה או בעל שליטה בו, לא הורשעו בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה התאגיד אינו ראוי, לדעת הממונה, לקבל היתר לשמש גוף בודק, ולא הוגש נגדם כתב אישום בשל עבירה כאמור; הוראה זו נדרשת בשים לב לכך שהגוף הבודק פועל בשם המשרד ויש להבטיח את מהימנותו;

(3) התאגיד הוכיח, להנחת דעתו של הממונה, כי הוא מעסיק בודקים בתחומים ובהיקף הנדרשים לשם ביצוע בדיקות העזר;

(4) תנאים נוספים, ככל שקבעה ועדת המכרזים.

על אף האמור, הממונה רשאי לסרב לתת לתאגיד היתר לשמש גוף בודק, מנימוקים שימסור לתאגיד ולאחר שנתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו. זאת, אם הממונה מצא כי קיימים טעמים שבטובת הציבור שבשלהם התאגיד אינו ראוי לקבל היתר כאמור. בנוסף, מוצע לקבוע את סמכותו של הממונה לקבוע בהיתר תנאים והוראות כאמור בסעיף קטן (ג) וכן את סמכותו לשנות תנאים בהיתר כאמור בסעיף קטן (ד).

לפי סעיף קטן (ה) תוקפו של היתר אמור הוא למשך שנתיים וניתן לחדשו לתקופות נוספות של שנתיים כל אחת.

בסעיף 14ג מוצע לקבוע את סמכותו של הממונה להסמך בודקים שיועסקו בידי גוף בודק. לא יוסמך כבודק מי שהורשע בעבירה כאמור בסעיף קטן (ב)(1) או שעלול להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיף קטן (ב)(2). הממונה רשאי לסרב להסמך בודק מנימוקים שימסור למבקש ולאחר שנתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו, אם מצא כי קיימות נסיבות שבשלהן הוא אינו ראוי להיות בודק. בנוסף, מוצע לקבוע בסעיף קטן (ד) את סמכותו של הממונה לקבוע תנאים והוראות בכתב ההסמכה, וכן מוצע לקבוע בסעיף קטן (ה) כי ההסמכה תהיה לתקופה שיקבע השר בכתב ההסמכה.

בסעיף 14ד מוצע לקבוע את גדר סמכויותיו של בודק שבידו כתב הסמכה בתוקף מאת הממונה, המועסק על ידי גוף בודק לשם ביצוע בדיקות עזר. לשם ביצוע האמור רשאי הבודק להיכנס למקומות כמפורט בסעיף קטן (א)(1) ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים, ולדרוש מהנבדק כמשמעותו בסעיף קטן (א)(2) למסור לא את שמו ומענו ולהציג לו תעודת זהויה. כן מוצע לקבוע את סמכותו של בודק לבצע בדיקות עזר לפי רשימת תיוג שקבע הממונה ושפורסמה באתר האינטרנט של המשרד, ובכלל זה לקבל כל מסמך רשמי הנדרש לפי רשימת התיוג.

לפי סעיף קטן (ב), ודק רשאי להשתמש בסמכותו האמורה רק אם התקיימו כל אלה:

(1) ניתנה הסמכה בכתב של הנבדק, בטרם כניסת הבודק למקום;

(2) בטרם מתן ההסמכה ניתן הסבר על מטרת הבדיקות וכן על הזכות לסרב לביצוען או לחזור

מהסמכה עד לתחילת ביצוען;

(3) הבודק הציג את כתב הסמכתו לנבדק;

(4) נותן ההסמכה לא חזר בו בכתב מהסמכתו עד לתחילת ביצוע הבדיקות.

בסעיף קטן (ג) מוצע להבהיר כי הבודק יפעל בהתאם להנחיות הממונה ובפיקוחו, וכי לא יפעיל סמכות

הכרוכה בהפעלת שיקול דעת שמסורה לממונה לפי דין.

בסעיף 14ה מצע לקבוע את סמכותו של הממונה לבטל היתר לשמש גוף בוקר, וזאת לאחר שנתן לגוף הבודק הזדמנות לטעון את טענותיו, אם התקיימו אחת או יותר מהנסיבות הקבועות בסעיף קטן (א) של הסעיף האמור. בנוסף, מוצע לקבוע בסעיף קטן (ב) כי הממונה לא יבטל ולא יתלה היתר, אלא לאחר שדרש את קיום התנאי או ההוראה שחדלו להתקיים או שהופרו או לתקן את הטעון תיקון, והכל באופן ובמועד שקבע, והגוף לא עשה כן. עוד מוצע לקבוע כי ביטול ההיתר או התלייתו יכול שייעשו אף בלא דרישה כאמור אם לא ניתן לקיים את התנאי או ההוראה שחדלו להתקיים או שהופרו.

בסעיף 14ו מוצע לקבוע את סמכותו של הממונה לבטל הסמכה שנתן לבודק או להתלותה לתקופה שיקבע, ולאחר שנתן לבודק הזדמנות לטעון את טענותיו, אם מצאה שהתקיימה אחת או יותר מהנסיבות שנקבעו בסעיף קטן (א). בנוסף, מוצע לקבוע כי הממונה לא יבטל ולא יתלה הסמכה כאמור, אלא לאחר שדרש מהבודק או מהמומחה לקיים את התנאי או ההוראה שחדלו להתקיים או שהופרו או לתקן את הטעון תיקון, הכל באופן ובמועד שהורה, והבודק לא עשה כן. עוד מוצע לקבוע כי ביטול הסמכה או התלייה יכול שייעשו ללא דרישה כאמור אם לא ניתן לקיים את התנאי או ההוראה שחדלו להתקיים או שהופרו.

בסעיף 14ז מוצע לקבוע כי דינם של בודקים שהוסמכו יהיה כדין עובדי המדינה לעניין החיקוקים

המנויים בסעיף האמור.

לשם פיקוח על ביצוע ההוראות לפי חוק זה, מוצע בסעיף 14 ח כי השר ימנה מפקחים מבין עובדי מינהל הספורט שבמשרד, ובהם הממונה שיעמוד בראש מערך הפיקוח. בשים לב לסמכויות הפיקוח המסורות למפקחים וטיבן, נקבעו בסעיף קטן (ב) של הסעיף האמור, תנאים להסמכת מפקחים, ובכלל זה לעניין העדר הרשעה בפלילים, העדר ניגוד עניינים והכשרה מתאימה לתפקיד. הודעה על הסמכת מפקחים תפורסם ברשומות.

סמכויות הפיקוח המסורות למפקחים מפורטות בסעיף 14ט המוצע, ובכללן הסמכויות האלה:

- (1) לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור את שמו ומענו ולהציג בפניו תעודה מזהה;
 - (2) לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר, למסור כל ידיעה או מסמך שיש בהם כדי להבטיח ביצוע הוראות חוק זה או להקל על ביצוען;
 - (3) להיכנס לכל מקום שבו מתבצעת פעילות ספורט כאמור בסעיף 14ד(א)(1), ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים אלא על פי צו של בית משפט.
- מוצע לעגן בסעיף 14 י המוצע את סמכות הממונה ליתן הוראות לבעל תעודת הסמכה או מוסד מוכר להכשרת מאמנים, במקרה של הפרה. לפי הסעיף המוצע, הממונה או מפקח שהסמך לכך יהיו רשאים ליתן הוראות לתיקון ההפרה שנמצאה, להפסקת אימון ספורט או הכשרה או להימנעות מעריכת מבחנים לחניכי הקורס, לפי העניין.
- לפי סעיף 14יא המוצע, מפקח יענוד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו ויצג, לפי דרישה, תעודה חתומה בידי השר, המעידה על תפקידו וסמכויותיו.
- מוצע להוסיף את סימן ז' לפרק ב' שעניינו אכיפה מינהלית.

כללי

בשנים האחרונות, גובר השימוש במנגנוני אכיפה מינהליים, ובראשם הטלת עיצום כספי, ככלים חלופיים למשפט הפלילי. במשך שנים ארוכות נעשה שימוש באכיפה הפלילית גם להפרות של הוראות חוק רגולטוריות, שכן ההפרות הוגדרו כעבירות פליליות (המסווגות בעולם דיני העונשין כעבירות שהן mala prohibita, קרי: עבירות הסדר). עם השנים גברה התפיסה כי מנגנון של אכיפה מינהלית, קרי, הטלת סנקציות בידי רשות מינהלית ולא בידי בית משפט, מתאים יותר לטיפול בהפרות של הוראות חוק רגולטוריות.

יתרונה של האכיפה המינהלית, לעומת האכיפה הפלילית, טמון ביעילות הפעלתה, המאפשרת תגובה מהירה להפרה ומסייעת בכך להחזיר את המפוקח למשטר ציות. לכן, ההפרות שבשלהן מופעלת אכיפה מינהלית הן הפרות שקל, פשוט וברור להיווכח בקיומן נוכח מקצועיותו של הממונה, שהוא המאסדר של התחום, והיכרותו את ההוראות המחייבות את הפועלים בתחום שעליו הוא אמון. הפרות אלה אינן מחייבות בירור עובדתי מורכב, ויתר על כן – אינן דורשות בירור של יסוד נפשי שאינו רלבנטי בהקשר של הוכחת הפרת ההוראות הרגולטוריות.

בנוסף, הטלת הסנקציה המינהלית – העיצום הכספי, שונה מהטלת הסנקציה הפלילית. הסנקציה המינהלית היא סנקציה כספית בעוד שהסנקציה הפלילית יכולה להטיל גם מגבלות על החירות (דוגמת עונש מאסר). הסנקציה המינהלית אינה מלווה בקלון החברתי המלווה הרשעה בפלילים ואינה גוררת אחריה רישום פלילי.

לכן, מוצע לקבוע כי הפרה של חלק מהוראות החוק תגרור הפעלה של מנגנוני אכיפה מינהליים. סימן משנה א': הטלת עיצום כספי

תכליתה של הסנקציה המינהלית היא תכלית הרתעתית-מניעתית. סכומי העיצומים הכספיים המפורטים להלן נקבעו על ידי מינהל הספורט במשרד במטרה למנוע הפרות יעילות ולמנוע עשיית רווחים בשל אי ציות לכללי האסדרה. מטרת הסנקציה להחזיר את המפוקח לציות ולא לגרום להפסקת פעילותו, ולכן נקבעו סכומים מידתיים, בשים לב לאופי ההפרה (לפי דרגות חומרה שונות) ולהבחנה בין גופים מפוקחים שונים (יחידים או תאגידים).

להלן העילות להטלת עיצומים כספיים, וסכומי העיצום המוצעים, כמפורט בסעיף 14 יג המוצע:

(1) הפרת הוראה להפסקת הפרה שנתן הממונה לפי סעיף 2(ג) למי שעסק באימון ספורט בסוג של פעילות ספורט מוסדר, בלא תעודת הסמכה מתאימה, בניגוד להוראות החוק – 10,000 שקלים חדשים; הסכום האמור נקבע בשים לב לעלות הממוצעת של קורסי הכשרה.

(2) עריכת הכשרה בסוג פעילות ספורט מוסדר, בלא הכרה, בניגוד להוראות סעיף 4א(א) – 60,000 שקלים חדשים, ואם הוא תאגיד – 100,000 שקלים חדשים. מדובר בהפרה חמורה מאוד ועל כן נקבע סכום גבוה באופן יחסי לשאר העילות. המשרד מתמודד כיום עם תופעה של מוסדות בלתי מורשים והסעיף האמור נועד לסייע במיגורה. מדובר בסכום מידתי שנקבע בשים לב, בין השאר, למחזורי הפעילות בתחום בהתאם להערכת המשרד.

(3) עריכת הכשרה שלא בהתאם לתנאים שצוינו בהכרה שניתנה למוסד לפי סעיף 4ב(ב), בניגוד להוראות סעיף 4א(א) – 60,000 שקלים חדשים, ואם הוא תאגיד – 100,000 שקלים חדשים. מדובר בהפרה חמורה של קיום הכשרה בסוג פעילות ספורט מוסדר, בדרגה או במיקום שלא אושרו למוסד, והדבר מקביל לקיום הכשרה בלא הכרה מתאימה. הסכום משקף את התכלית המניעתית-הרתעתית, בדומה לקבוע לגבי מוסדות הפועלים בלא הכרה כלל, ונקבע בשים לב, בין השאר, למחזורי הפעילות בתחום כמתואר לעיל.

(4) גוף שמארגן פעילויות ספורט כדרך עיסוק, ובכלל זה אגודת ספורט, איגוד והתאחדות, שארגן אימון ספורט בסוג פעילות ספורט מוסדר על ידי מי שאינו בעל תעודת הסמכה הנדרשת לפי סעיף 2(א), בניגוד להוראות סעיף 4ב(א) – 10,000 שקלים חדשים, ואם הוא אגודת ספורט, איגוד, התאחדות או תאגיד אחר – 30,000 שקלים חדשים. בשים לב לשונות בין סוגי אירועי הספורט, מוצע לקבוע סכום שיהיה גבוה מספיק בכדי למנוע הפרות יעילות ולשמש תמריץ להעסיק מאמנים או מדריכים בעלי הסמכה.

(5) איגוד או התאחדות שהעסיקו בעל תעודת הסמכה שאין בידו אישור על השתתפות בהשתלמות כלל-ענפית, בניגוד להוראות סעיף 4ב(ב) – 10,000 שקלים חדשים. הסכום האמור משקף תכלית הרתעתית-מניעתית.

בסעיפים 14 יד עד 14 טז מוצע לקבוע את אופן הפעלת הסמכות להטיל עיצום כספי. ההוראות המוצעות הן ההוראות המקובלות בהסדרי החקיקה הכוללים כבר היום סמכות זו. הוראות מפורטות אלו נועדו להבטיח זכויות בסיסיות של מפר במסגרת הליך מינהלי ראוי, הפעלה שיוויונית של הסמכות ביחס למפרים ושקיפות של פעולת הרשות.

השלב הראשון בהפעלת הסמכות כלפי מפוקח שיש לגביו תשתית ראייתית המעידה על יסוד סביר להניח כי בוצעה על ידו הפרה של הוראות החוק הוא משלוח הודעה על כוונה להטיל עיצום כספי (להלן – הודעה על כוונת חיוב). הודעה זו מבהירה למפר כי לממונה יש תשתית ראייתית מבוססת המעידה על ביצוע הפרה על ידו. עוד מבהירה ההודעה מהו סכום העיצום הכספי הצפוי להיות מוטל על המפר בגין

ביצוע ההפרה האמורה, כפי שמשתקפת מהתשתית הראייתית שבפני הממונה.

בסעיף 14טו המוצע מעוגנת זכות הטיעון של המפר בפני הרשות, כמקובל בהליך מינהלי. מוצע כי מפר יוכל לטעון את טענותיו בפני הממונה בתוך 30 ימים מיום שנמסרה לו הודעה על כוונת חיוב, והממונה רשאי להאריך את התקופה האמורה מטעמים מיוחדים שיירשמו. למפר זכות לטעון את טענותיו בכתב אולם לממונה שמורה הזכות להיענות לבקשת מפר לטעון את טענותיו בעל פה בפני הממונה.

בסעיף 14טז מוצע לקבוע כי רק לאחר ששקל הממונה את טענות המפר יחליט האם יש להטיל עיצום כספי ומה גובהו. ככל שהממונה יחליט כי לא נתגלו עובדות חדשות הסותרות או משנות את התשתית הראשונית שעליה נסמך כי אכן בוצעה הפרה, יטיל על המפר עיצום כספי. סכום העיצום הכספי יהיה כפי שצוין בהודעה על כוונת חיוב, או בסכום מופחת, ככל שהמפר הביא בפני הממונה עדות לקיום נסיבות שבשלן יכול הממונה להפעיל את סמכותו להפחית את סכום העיצום הכספי.

ככל שהמפר בחר שלא לטעון את טענותיו, תהפוך ההודעה הראשונית על כוונת החיוב לסופית (קרי: "דרישת תשלום"), בחלוף 30 ימים מהמסירה למפר ויהיה על המפר לשלם את סכום העיצום הכספי המצוין בה.

חלק מההפרות הרגולטוריות הן הפרות נמשכות לפי טבען. מוצע בסעיף 14יז לקבוע כי על הפרה נמשכת ייוסף על העיצום הכספי החלק החמישים שלו לכל יום שבו נמשכת ההפרה. בהפרה חוזרת, מוצע לקבוע כי יוטל על המפר כפל העיצום הכספי. ההפרה החוזרת מבטאת את הסלמת האמצעי הננקט ביחס למפר רצידיביסט.

מאחר שההסדר המוצע מסמך את הממונה להטיל עיצום כספי בסכום קבוע, נדרשת הסמכה של הממונה להטיל עיצום כספי בסכום נמוך מזה הקבוע בחוק. הסמכה כזו קבועה בצורה מפורשת בסעיף 14יח. מוצע לקבוע סמכות לשר, בהסכמת שר המשפטים, לקבוע בתקנות נסיבות ושיקולים שבהתקיימם יפחית הממונה את העיצום הכספי בשיעורים הקבועים לצידם (להלן – תקנות ההפחתה).

בתקנות ההפחתה רשאי השר להביא בחשבון, נסיבות ושיקולים המעידים על כך שמדובר במפוקח המציית בדרך כלל להוראות החוק או במפוקח המשתף פעולה עם הממונה אשר נכון לנקוט לגביו אמצעים למניעת הישנות ההפרה או לתקן את הנזקים שנגרמו בשלה. כמו כן, במסגרת תקנות ההפחתה ראוי אף להתחשב במחזור עסקאותיו של המפר ולהפחית את סכום העיצום הכספי במקרים שבהם קיים חשש להמשך פעילותו הכלכלית של המפוקח. זאת, מאחר שמטרת העיצום הכספי היא להשיב את המפוקח למשטר ציות ולא לסכן את פעילותו הכלכלית.

בסעיף 14יט מוצע לקבוע הוראות עדכון בנוגע לסכומי העיצום הכספי הקבועים בסעיף 14יג שיביהירו מהו הסכום שיש לשלם בשל פער זמנים בין ההודעה על כוונת חיוב ובין דרישת התשלום, או במקרה שבו הוגשה עתירה לבית המשפט או הוגש ערעור על פסק דין בעתירה כאמור. העיצום הכספי יהיה לפי הסכום המעודכן במועד מסירת דרישת התשלום, ולגבי מפר שבחר שלא לטעון את טענותיו לפני הממונה – הסכום המעודכן ביום מסירת ההודעה על כוונת החיוב. כמו כן, במקרים בהם הוגשה עתירה לבית המשפט או הוגש ערעור על פסק דין בעתירה כאמור, ובית המשפט או הממונה הורה על עיכוב תשלומו של העיצום הכספי, יהיה סכום העיצום הכספי (אם לא בוטל העיצום בעתירה או בערעור) הסכום המעודכן ביום ההחלטה בעתירה או בערעור, לפי העניין.

מוצע לקבוע בסעיף 14כ כי העיצום הכספי ישולם בתוך 30 ימים מיום מסירת דרישת התשלום. אם לא שולם עיצום כספי במועד, ייוספו עליו לתקופת הפיגור, הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק

פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, עד לתשלומי. בנוסף, מוצע להסמיך את הממונה להחליט על פריסת התשלום של העיצום הכספי לבקשתו של מפר. יובהר כי סמכות זו נתונה לממונה כל עוד לא חלף מועד התשלום. לאחר שחלף מועד התשלום, החוב עובר לגבייה במרכז לגביית קנסות ויחול חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995 (להלן – חוק המרכז לגביית קנסות). עוד מוצע בסעיף 14כג לקבוע כי עיצום כספי ייגבה לאוצר המדינה ועל גבייתו יחול חוק המרכז לגביית קנסות.

סימן משנה ב': התראה מינהלית

בסעיף 14כד מוצע לקבוע בסעיף קטן (א) את סמכותו של הממונה להמציא למפר שהפר את הוראות סעיף 14יג התראה מינהלית, במקום הודעה על כוונת חיוב לפי סעיף 14יד. התראה מינהלית היא כלי אכיפה המקל עם המפר, ומחליף במקרים מסוימים, הטלה של עיצום כספי. ההתראה המינהלית מאפשרת למפר הזדמנות לתקן את ההפרה, ללא תשלום העיצום הכספי. זאת, למרות שהתשתית העובדתית שלפני הממונה מעידה כי הייתה הפרה של הוראות החוק. מנקודת מבטו של הממונה, מנגנון ההתראה מאפשר לו להבהיר את דרישותיו למי שנתון לפיקוחו, בטרם יטיל עליהם עיצום כספי. ההנחה בבסיס הוויתור על הטלת עיצום כספי היא שהוראות הרגולציה אינן בהירות דיין או שהרגולציה מחייבת תקופת התארגנות מבחינת המפוקחים שבמהלכה יהיה להם קושי לקיים את דרישותיה. ההתראה המינהלית מאפשרת להבהיר גם למפר וגם לציבור המפוקחים הרחב, כי ההתנהגות שבשלה נשלחה ההתראה היא הפרה של הוראות החוק. סעיף 14כד מבנה את שיקול הדעת בהפעלת הסמכות וקובע כי הנסיבות למתן התראה ייקבעו בנהלים, באישור היועץ המשפטי לממשלה.

מפוקח שנמסרה לו התראה מינהלית ואינו מסכים עימה, יכול לתקוף את החלטת הממונה בשתי דרכים. האחת היא הגשת בקשה לביטול ההתראה, מאחת העילות המנויות בסעיף 14כה. השניה היא הגשת עתירה לבית המשפט כאמור בסעיף 14לג. אם המפר לא ביקש את ביטול ההתראה או לא עתר לבית המשפט (או שעתר ובית המשפט דחה עתירתו), רואים את המפר כמי שביצע את ההפרה. בעת ביצוע הפרה נוספת (שבשלה יוטל עיצום כספי מוגבר), מנוע המפר מלטעון כי לא ביצע את ההפרה הראשונה. תחימת אפשרות העלאת הטענות לשלב משלוח ההתראה בלבד נועדה ליצור סופיות להליכים, וכן ודאות ומתן תוקף להתראה ככזו שאמורה להניע את המפר לציית לחוק.

עוד מוצע לקבוע בסעיף 14כו כי אם נמסרה למפר התראה והמפר המשיך להפר את ההוראה שבשלה נשלחה ההתראה, ימסור לו הממונה הודעה על כוונת חיוב בשל הפרה נמשכת. לעניין זה יובהר כי מכיוון שבהתראה מינהלית מוותר הממונה, כאמור לעיל, על העיצום הכספי בשל ההפרה, סכום העיצום הכספי שיוטל במקרה זה הוא בשל הימשכות ההפרה, ואינו כולל את סכום העיצום הכספי בשל ההפרה הראשונה שבגינה ניתנה ההתראה. ההודעה על כוונת חיוב שימסור הממונה למפר במקרה זה תהיה כאמור בסעיף 14יד, בשינויים המחויבים. כך למשל במקרה זה תכלול ההודעה פרטים הנוגעים להפרה הנמשכת ובין השאר נתונים לעניין התמשכות ההפרה ולעניין תקופת ההפרה (ממועד משלוח ההתראה). במקרים שבהם ביצע המפר הפרה חוזרת לאחר משלוח התראה על ביצוע ההפרה הראשונה, ימסור לו הממונה הודעה על כוונת חיוב כאמור בסעיף 14יד, בשינויים המחויבים. כך למשל במקרה זה תכלול ההודעה פרטים הנוגעים להפרה החוזרת ולסכום העיצום הכספי המוטל בגינה, שהוא סכום גבוה יותר.

סימן משנה ג': התחייבות להימנע מהפרה

התחייבות להימנע מהפרה היא אמצעי אכיפה נוסף המקל עם המפר ומאפשר לממונה גמישות ומידתיות בהפעלת סמכויותיו. ההתחייבות מחייבת את הסכמת הממונה והמפר, ומאפשרת למפר לחזור

לציות בלי שיוטל עליו עיצום כספי. חלף התשלום המפר יפקיד כערבון את סכום העיצום הכספי בלבד, שיושב לו בחלוף התקופה שבעדה ניתנה ההתחייבות. סעיף 14 כזו מבנה את שיקול הדעת בהפעלת הסמכות וקובע כי הנסיבות שבהן יתאפשר למפר להגיש כתב התחייבות ולהפקיד עירבון ייקבעו בנהלים, באישור היועץ המשפטי לממשלה. הפעלת מנגנון ההתחייבות מותנה בנסיבות שבהן קיימת תשתית ראייתית לביצועה של הפרה שניתן להטיל בשלה עיצום כספי, אך נוכח מאפייני ההפרה והמפר, ניתן להסתפק באמצעי אכיפה זה.

בכתב ההתחייבות יתחייב המפר להפסיק את ההפרה ולהימנע מהפרה נוספת של אותה הוראה מהוראות החוק בתוך תקופה שלא תעלה על שנתיים, לפי קביעת הממונה. כמו כן עליו לעמוד בתנאים נוספים ככל שקבע הממונה בכתב ההתחייבות, במטרה לגרום להקטנת הנזק מההפרה או למניעת הישנותה.

כאמור לעיל, בנוסף לכתב ההתחייבות יפקיד המפר בידי הממונה עירבון בגובה העיצום הכספי שניתן היה להטיל עליו. הממונה רשאי לפטור מהפקדת העירבון או להפחיתו, אך יובהר כי הקלה זו נוגעת רק לעצם הפקדת העירבון. אם המפר ימשיך בביצוע ההפרה או יבצע הפרה נוספת – ניתן יהיה לגבות ממנו את מלוא הסכום, כמפורט בסעיף 14 למוצע.

ככל שהמפר ימשיך להפר את אותה הוראה שבשל הפרתה נתן את כתב ההתחייבות, או יבצע הפרה נוספת של אותה הוראה, יחולט העירבון שהפקיד המפר, במועד דרישת התשלום בשל ההפרה הנמשכת או ההפרה החוזרת, לפי העניין – קרי, לאחר בירור טענותיו של המפר והחלטת הממונה כי המפר המשיך בביצוע ההפרה או חזר וביצע הפרה נוספת. עוד מוצע לקבוע כי גם במקרה שבו המפר הפר את אחד התנאים הנוספים שקבע הממונה בכתב ההתחייבות, יחלט הממונה את העירבון שהפקיד המפר, לאחר שנתן למפר הזדמנות לטעון טענותיו לעניין זה. העירבון שהופקד מבטא את סכום העיצום הכספי שניתן היה להטיל על המפר בשל ביצוע ההפרה הראשונה, אלמלא נשלח לו כתב התחייבות. בכך מבטא כתב ההתחייבות למעשה הטלה של עיצום כספי "על תנאי". חילוט העירבון במקרה של הפרה נמשכת, הפרה חוזרת או הפרת תנאי מתנאי כתב ההתחייבות ייחשב כהטלת עיצום על ההפרה המקורית שבשלה הוא ניתן. לכן, במקרה של הפרה נמשכת או הפרה חוזרת, סכום העיצום הכספי שיוטל, בנוסף לחילוט העירבון, כאמור בסעיף 14 ל, יהיה בשל הימשכות ההפרה או הישנותה, ולא יכלול את סכום העיצום הכספי בשל ההפרה הראשונית.

עוד מוצע לקבוע כי אם המפר לא עמד בתנאי כתב ההתחייבות שנתן בשל הפרה מסוימת, לא יתאפשר לו בעתיד להגיש כתב התחייבות נוסף אם חזר והפר אותה הפרה. ככל שהמפר עמד בכל תנאי כתב ההתחייבות, יוחזר לו כתב העירבון שהפקיד בתוספת הפרשי הצמדה וריבית, מיום הפקדתו ועד יום החזרתו.

סימן משנה ד': שונות

לעיתים מעשה אחד של המפר יכול להוות הפרה של מספר הוראות לפי חוק זה או לפי חוק זה וחוק אחר שגם בשל הפרתן ניתן להטיל עיצום כספי. לכן, מוצע לקבוע בסעיף 14 לב כי על מעשה אחד שמהווה כמה הפרות כאמור, ניתן להטיל רק עיצום כספי אחד. הוראה זו מגלמת את המחויבות של הרשות המינהלית שלא להטיל סנקציות במידה העולה על הנדרש. כך, במידה שהמפר קיבל מהממונה הודעה על כוונת חיוב לגבי מעשה שבשלו שילם כבר עיצום כספי, יוכל לטעון במסגרת זכות הטיעון כי אין להטיל עליו עיצום כספי נוסף מכוח הוראה זו.

בסעיף 14לג מוצע לקבוע כי על כל החלטה סופית של הממונה לפי הסימן המוצע, כגון ההחלטה להטיל עיצום כספי (לאחר מסירת דרישת תשלום), למסור התראה מינהלית או לפרסם שמו של יחיד, ניתן יהיה להגיש עתירה לבית משפט השלום שבו יושב נשיא בית משפט שלום. החלטות אלה הן החלטות מינהליות ועל כן יש לקיים בעניינן ביקורת שיפוטית לפי כללי המשפט המינהלי, ככל החלטה מינהלית אחרת.

עוד מוצע להבהיר כי עיכוב ביצוע החלטה של הממונה במקרה של הגשת עתירה, נתונה לשיקול דעתו של הממונה או של בית המשפט שאליו הוגשה העתירה. כן מוצע לקבוע כי אם התקבלה העתירה או ערעור על פסק דין בעתירה כאמור, סכום הכסף שיוחזר למפר יהיה בתוספת הפרשי הצמדה וריבית, כדי למנוע פגיעה כלכלית במפר שטענותיו נמצאו מוצדקות.

בהתאם לסעיף 14לד, מוצע לחייב את הממונה לפרסם את החלטותיו בדבר הטלת עיצום כספי. תכלית חובת הפרסום היא הבטחת שקיפות ביחס להפעלת שיקול דעתו של הממונה, אשר בידיו מסורה סמכות רבת עוצמה. באמצעות הפרסום מובטחת בקרה ציבורית על כך שהשימוש בסמכות להטיל עיצום כספי הוא שוויוני וענייני. החובה לפרסם חלה על ההחלטות בדבר הטלת העיצומים הכספיים, סכומי העיצומים הכספיים שהוטלו והמקרים והשיעורים שבהם הם הופחתו. מידע זה יאפשר בחינה רוחבית מושכלת של הטלת העיצומים הכספיים ויאפשר למפר לדעת כי העיצום הכספי המוטל במקרה שלו תואם את המדיניות הכללית הנוגעת להפעלת הסמכות האמורה.

על פי הסעיף המוצע, ככל שמדובר במפוקחים שהם יחידים, לא יפורסמו שמותיהם. פרסום השם מהווה פגיעה בפרטיות, וככל שניתן להשיג את הפרסום בלא פגיעה בפרטיות – ראוי שכך ייעשה. יחד עם זאת, ככל שנדרש להזהיר את הציבור מפני התנהלות של מפר מסוים, על אף שמדובר ביחיד, ניתן יהיה לפרסם את שמו ובלבד שניתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו קודם לכן.

מוצע להבהיר כי חובת הפרסום כפופה למגבלות המנויות בסעיף 9(א) לחוק חופש המידע. עוד מוצע להבהיר כי הממונה רשאי שלא לפרסם פרטים שהם בגדר מידע שרשות ציבורית אינה חייבת למסור לפי סעיף 9(ב) לחוק חופש המידע, כדוגמת מידע שהוא סוד מסחרי.

עם זאת, על אף חשיבותו של הפרסום כמפורט לעיל, הרי שכדי למנוע פגיעה מעבר לנדרש במפר כתוצאה מהפרסום האמור, מוצע להגביל את תקופת הפרסום לארבע שנים אם מדובר בתאגיד, ולשנתיים אם מדובר במפר יחיד.

מוצע לקבוע בסעיף 14לה כי תשלום עיצום כספי, המצאת התראה מינהלית או מתן התחייבות והפקדת ערבון לפי סימן זה, לא יגרעו מאחריותו הפלילית של אדם, אם הפרת ההוראה בחוק מהווה גם עבירה פלילית לפי כל דין. אולם, מוצע להבהיר כי לא ניתן לנקוט במקביל באכיפה מינהלית ואכיפה פלילית, ונדרש לבחור את מסלול האכיפה המתאים לנסיבות.

על פי המוצע, אם החל הליך מינהלי נגד מפר, לא יוגש נגדו כתב אישום אלא אם כן התגלו עובדות חדשות המצדיקות זאת. ההיערכות לאכיפה מינהלית בכל הנוגע לאיסוף הראיות, לשיח עם המפר, וכד' נעשה בדרך שונה מאיסוף ראיות לצורך הליך פלילי. כך למשל המפר אינו נחקר באזהרה ואינו נערך להגנה משפטית כפי שנעשה לקראת הליך פלילי. לכן יש להימנע מהסבת הליך האכיפה מהליך מינהלי להליך פלילי, אלא אם כן התגלו עובדות חדשות, המצדיקות את המעבר להליך הפלילי. במקרה כזה של הסבת ההליך להליך פלילי, אם המפר שילם עיצום כספי או הפקיד עירבון, יוחזר לו הסכום ששילם כעיצום כספי או העירבון שהפקיד, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה מיום תשלום או הפקדתו עד יום החזרתו.

באופן דומה מוצע לקבוע כי אם הוגש נגד אדם כתב אישום בשל מעשה המהווה גם הפרה, לא ינקוט נגדו הממונה בהליכי אכיפה מינהלית.

סעיף 12 מוצע לתקן את סעיף 15 לחוק הספורט, הוא סעיף העונשין, ולקבוע כעבירה פלילית שעונשה עד חצי שנת מאסר, את שלוש ההפרות האלה:

(1) אדם העורך הכשרה בסוג פעילות ספורט מוסדר, בלא שקיבל הכרה כמוסד מוכר להכשרה, בניגוד להוראות סעיף 4א(א);

(2) מוסד מוכר להכשרה שעורך הכשרה שלא בהתאם לתנאים שצוינו בהכרה שניתנה לו, בניגוד להוראות סעיף 4א(א);

(3) גוף שמקיים פעילויות ספורט כדרך עיסוק, ובכלל זה אגודת ספורט, איגוד או התאחדות, שמארגן אימון ספורט בסוג פעילות ספורט מוסדר, על ידי מי שאינו בעל תעודת הסמכה מתאימה, בניגוד להוראות סעיף 4יב(א);

מדובר בהפרות חמורות מבחינת האינטרס הציבורי ותכלית החוק, ויש לפעול למיגורן. כמו כן, לרוב ההפרות האמורות מבוצעות בידי תאגידים ולא יחידים. בנסיבות אלה, מוצע שלא להסתפק באכיפה מינהלית. במקרים מתאימים שבהם יוחלט לנקוט באכיפה פלילית, בשים לב להיקף ההפרה ולנסיבותיה, לא תינקט אכיפה מינהלית בגין אותה הפרה.

סעיף 13 מוצע להוסיף את כותרת סימן ט' לפרק ב', שעניינו תחולה ושמירת דינים.

סעיף 14 מוצע לתקן את סעיף 16 לחוק הספורט, הקובע סייגים לתחולת החוק, ולהורות במסגרתו כי הוראות סעיף 4יג לא יחולו על ביצוע פעולות כאמור באותו סעיף בידי מוסד חינוך או מי מטעמו, ובלבד שהפעולות נערכות בפיקוח משרד החינוך ולפי הנחיותיו.

סעיף 15 מוצע לתקן את סעיף 18 לחוק הספורט, שעניינו ביצוע ותקנות, ולהוסיף במסגרתו את סעיף קטן (ד) לעניין אגרות.

מוצע להסמיך את השר, באישור שר האוצר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע אגרות בעד בקשה לקבלת הכרה במוסד להכשרת מאמנים או בקשה לחידוש הכרה כאמור וכן בעד בחינה עיונית או מעשית שיערוך המשרד או מי מטעמו. על פי המוצע, יכול שתיקבע בתקנות כאמור אגרה שונה לפי סוגי פעילות ספורט מוסדרים.

סעיף 16 מוצע להוסיף את התוספת הראשונה, ובה רשימת הנושאים להשתלמות כלל-ענפית. כן מוצע להוסיף את התוספת השנייה, שבה מובא נוסח שאלון הצהרת הבריאות למועמד לקורס להכשרת מאמנים או מדריכים.

סעיף 17 מוצע לערוך תיקון עקיף בתוספת הראשונה לחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000, כך שיובהר כי עתירה נגד החלטה של רשות לפי חוק הספורט, למעט החלטה לפי סימנים ז' ו-ח' לפרק ב' (אכיפה מינהלית ועונשין) ולפי פרק ג' (המועצה הלאומית לספורט), תהיה בסמכותו של בית המשפט לעניינים מינהליים.

סעיף 18 לשם היערכות מיטבית ליישומו של החוק, באופן שיאפשר למשרד כמו גם לעוסקים בתחום פרק זמן מספיק לצורך התארגנות, מוצע לקבוע כי תחילתו תהיה שנה וחצי מיום פרסומו.

כן מוצע לקבוע שתי הוראות מעבר לשם הבטחת רציפות, כמפורט להלן:

(1) הכרה בבית ספר או במוסד שניתנה ערב יום התחילה לפי ההגדרה "תעודת הסמכה" שבסעיף 1

לחוק העיקרי, כנוסחו ערב יום התחילה, ושעומדת בתוקפה ערב היום האמור, יראו אותה כהכרה שניתנה

בהתאם להוראות חוק הספורט, התשמ"ח-1988, כנוסחו בחוק זה, עד תום תוקפה, אלא אם כן בוטלה או הותלתה קודם לכן לפי הוראות חוק זה ;

(2) מי שהיה בעל תעודת הסמכה ערב הפרסום הראשון של המרשם כאמור בסעיף 22 לחוק הספורט, התשמ"ח-1988, כנוסחו בחוק זה, זכאי להיכלל במרשם האמור אם הגיש בקשה לממונה וצירף לה עותק של תעודת ההסמכה שלו.

הצעת החוק דומה בעיקרה להצעת חוק ממשלתית שאושרה בקריאה ראשונה בכנסת העשרים וארבע (הצעות חוק ממשלה – 1547).

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר (פ/3856/24), ועל ידי חברת הכנסת יעל רון בן משה (פ/3923/24).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' בשבט התשפ"ג (30.01.2023)